

RÉCLAMATION AUPRÈS DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE

AU TITRE DE L'ART. 77 RGPD

CONTRE MICROSOFT IRELAND

Complaint to Lead Supervisory Authority under Art. 77 GDPR — Microsoft Ireland Operations Ltd

Réf. / File Ref. : PIF-EU-2026-MBS-004

- Versions linguistiques : SK → GA → EN → DE
- Facture Microsoft MBB 365 (Business BASIC)
- Voici un bref résumé

Data Protection Commission (DPC Ireland - Írsko)

Autorité de contrôle chef de file pour Microsoft Ireland (art. 56 RGPD)

21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Irlande

E-mail : info@dataprotection.ie

Formulaire en ligne : <https://forms.dataprotection.ie/>

Web : <https://www.dataprotection.ie/>

Date :	11 mai 2026
Réf. :	PIF-EU-2026-MBS-004
Réclamant (personne concernée) :	Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Allemagne
E-mail :	info@foxprof.club
Auteur présumé de l'infraction (responsable du traitement) :	Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Dublin
Procédures connexes :	OLAF FNS – PIF-EU-2026-MBS-001 (9.5.2026) ; EPPO – PIF-EU-2026-MBS-002 (9.5.2026) ; DG COMP – PIF-EU-2026-

	MBS-003 (Case ID 4YXS-8EFB7771, 9.5.2026)
Base juridique :	Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) – art. 12, § 3, art. 12, § 5, 15, 16, 20, 56, 57, 58, 66, 77, 82, 83 ; Directive 2005/29/CE

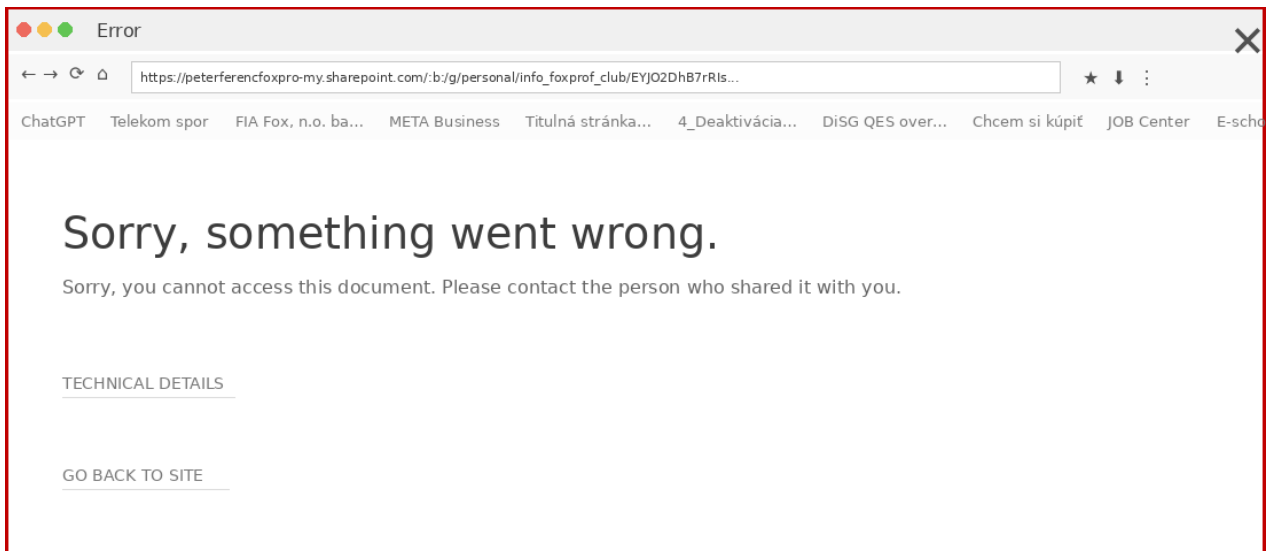
Madame, Monsieur (Data Protection Commission),

Le réclamant Peter Ferenc, résidant en République fédérale d'Allemagne (Kumhausen, Bavière), dépose par la présente, au titre de l'art. 77, § 1 du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), auprès de la Data Protection Commission en tant qu'autorité de contrôle chef de file (Lead Supervisory Authority) au sens de l'art. 56 RGPD, une réclamation pour violation du RGPD par Microsoft Ireland Operations Limited, et demande l'ouverture d'une enquête au titre de l'art. 57, § 1, f) et l'adoption de mesures correctrices au titre de l'art. 58 RGPD. Lors de la nouvelle licence, Microsoft a créé un nouveau locataire au lieu de réactiver l'original — alors que le locataire d'origine existe physiquement (confirmé par la vérification Microsoft Graph API du 5.5.2026, Drive ID b!73qlQ29wZ0...) — ce qui démontre une décision arbitraire de Microsoft quant à l'accès à mes propres données, celles de la personne concernée. Il s'agit d'une violation des art. 12, § 5, 15, 16 et 20 RGPD.

J'ai testé le lien de partage SharePoint que j'avais partagé avec un destinataire externe le 29 août 2025 — soit 6 mois avant la prétendue désactivation du locataire (tenant) :

https://peterferencfoxpro-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_foxprof_club/EYJO2DhB7rRIs2W4xvchcvQBN7-816zT7mFpF3VugkM6Zg?e=NC9I7K

Le lien SharePoint ci-dessus provient de la base de données d'origine et est inopérant, ce qui prouve que Microsoft me bloque illégalement l'accès aux données de la base d'origine.



Preuve : le serveur SharePoint renvoie une réponse d'erreur lors de la tentative d'accès au lien de partage d'origine — cela démontre physiquement que les données existent, mais que l'accès est refusé.

I. RENVOI À LA REQUÊTE PRINCIPALE

L'exposé complet des faits et la matrice probatoire intégrale figurent dans la requête PIF-EU-2026-MBS-001 déposée le 9 mai 2026 auprès de l'OLAF (jointe en PDF, signée QES, 25 pages SK+EN+DE). La présente requête d'accompagnement y renvoie intégralement et se limite aux faits pertinents pour l'application du RGPD.

II. COMPÉTENCE DE LA DPC – AUTORITÉ DE CONTRÔLE CHEF DE FILE

Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796, siège : One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521) est l'établissement principal de Microsoft Corporation dans l'UE pour l'écosystème Microsoft 365 et l'entité contractante des clients de l'UE. En vertu de l'art. 56, § 1 RGPD, la Data Protection Commission est l'autorité de contrôle chef de file pour le traitement transfrontalier de données par Microsoft dans l'UE — c'est-à-dire exclusivement compétente pour conduire la présente procédure dans le cadre du mécanisme du guichet unique (art. 60 RGPD).

III. CŒUR DES FAITS – VIOLATION DU RGPD



CŒUR DES FAITS – VIOLATION INSTITUTIONNELLE DU RGPD

1. Le réclamant, en tant que personne concernée et utilisateur contractuel d'une licence M365 Business Standard (locataire : PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com), après la perte de l'appareil 2FA, a exercé à l'égard de Microsoft son droit d'accès à ses propres données (art. 15 RGPD), son droit de rectification (art. 16 RGPD) et son droit à la portabilité (art. 20 RGPD) — concrètement le rétablissement des URL de partage d'origine.
2. L'équipe de support Microsoft (employés de Microsoft Ireland Operations Ltd, Microsoft Deutschland GmbH, filiales Microsoft en Inde / aux Philippines / au Vietnam) a systématiquement refusé de remplir gratuitement les obligations RGPD et a, de manière institutionnalisée, redirigé le réclamant vers des partenaires CSP payants (≥ 50 EUR/mois).
3. Il s'agit d'une violation directe de l'art. 12, § 5 RGPD, qui dispose que les informations et mesures au titre des art. 15 à 22 RGPD sont fournies GRATUITEMENT.
4. Smoking gun : le courriel du Microsoft Data Protection Team (Akshay) du 12.11.2025 dans le Case ID #2511040050000381 déclare littéralement : « If you have a support partner, you can try to reach them for assistance. » — le Microsoft Data Protection Team institutionnalise lui-même la violation du RGPD.
5. La vérification Microsoft Graph API (5.5.2026) démontre objectivement que le OneDrive Personal Site existe physiquement. Concrètement : l'endpoint Graph API /me/drive a renvoyé HTTP 200 OK + des métadonnées JSON comprenant le Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp, l'identifiant du propriétaire et les informations de quota. L'appel a été authentifié par un jeton d'accès OAuth 2.0 légitime délivré pour le compte info@foxprof.club. La réponse démontre objectivement que le OneDrive Personal Site est activement servi par l'infrastructure Microsoft — le locataire n'a pas été physiquement supprimé, l'accès est simplement refusé de manière arbitraire au niveau applicatif. Microsoft me refuse l'accès à mes données ainsi que l'accès via les hyperliens vers SharePoint Microsoft sur le compte info@foxprof.club et est en retard au titre de l'art. 12, § 3 RGPD — depuis la première demande de la personne concernée (4.11.2025), plus de 6 mois se sont écoulés sans exécution de l'obligation, ce qui dépasse également le délai prolongé de trois mois prévu à l'art. 12, § 3, deuxième alinéa RGPD.info@foxprof.clubinfo@foxprof.club

IV. VIOLATION DES DISPOSITIONS DU RGPD

Disposition du RGPD	Violation par Microsoft Ireland
Art. 12, § 3 RGPD – délai de réponse	Microsoft n'a répondu, depuis la première demande du 4.11.2025, ni dans le délai d'un mois ni dans le délai prolongé de trois mois ; retard persistant de plus de 6 mois.
Art. 12, § 5 RGPD – gratuité de l'exercice des droits	Microsoft conditionne l'exercice des droits RGPD au paiement de partenaires CSP (≥ 50 EUR/mois) — violation directe de l'obligation légale de remplir GRATUITEMENT les art. 15 à 22.
Art. 15 RGPD – droit d'accès	Microsoft refuse à la personne concernée l'accès à ses propres données stockées dans le locataire M365 (URL de partage inopérantes) avant une désactivation provoquée de manière coordonnée par Microsoft lui-même.
Art. 16 RGPD – droit de rectification	Microsoft refuse de rétablir (corriger l'état technique) les URL de partage d'origine après la réinitialisation du 2FA.
Art. 20 RGPD – droit à la portabilité des données	Microsoft bloque la portabilité des données sans support CSP payant.
Art. 5, § 1, a) RGPD – licéité, loyauté, transparence	Traitement / refus des données sans base juridique ; renvoi institutionnalisé et non transparent vers des tiers.
Art. 5, § 2 RGPD – principe de responsabilité (accountability)	Microsoft, en tant que responsable du traitement, n'a pas démontré la conformité de ses opérations de traitement au RGPD lors du transfert des données à Convergys et aux partenaires CSP, ni justifié la licéité de la pratique de redirection.
Art. 13 et 14 RGPD – obligation d'information	Microsoft n'a pas informé la personne concernée, avant le transfert d'un ticket RGPD concret à Convergys, au moment réel du transfert, indépendamment de la liste-cadre des sous-traitants.
Art. 28 RGPD – obligations du sous-traitant	Microsoft a transmis le contenu du ticket RGPD et les données personnelles du réclamant à Convergys sans documentation transparente de l'instruction de traitement concrète pour ce ticket.

→ Le comportement de Microsoft Ireland relève de la compétence exclusive de la DPC en tant qu'autorité de contrôle chef de file au titre des art. 56 + 60 RGPD.

V. DEMANDES CONCRÈTES ADRESSÉES À LA DPC

Le réclamant demande par la présente à la DPC, au sens des art. 77 + 57 + 58 + 66 RGPD, de :

1. **OUVRIR** une enquête formelle à l'encontre de Microsoft Ireland Operations Ltd. au titre des art. 57, § 1, f) et 58, § 1 RGPD.
2. **ORDONNER** à Microsoft Ireland Operations Ltd. de rétablir immédiatement et **GRATUITEMENT** les URL de partage d'origine du réclamant au titre de l'art. 58, § 2, c) RGPD (pouvoir correcteur — injonction de satisfaire aux demandes de la personne concernée).
3. **ENJOINDRE** à Microsoft de cesser la pratique institutionnalisée de redirection des personnes concernées vers un support CSP payant lors de l'exercice des droits RGPD, au titre de l'art. 58, § 2, d) RGPD (injonction de mise en conformité du traitement avec le RGPD).
4. **INFLIGER** à Microsoft Ireland une amende administrative au titre de l'art. 83, § 5, b) RGPD (jusqu'à 20 millions EUR ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial) pour violation des art. 12, § 3, 12, § 5 et 15 à 22 RGPD.
5. **ACTIVER** le mécanisme du guichet unique au titre des art. 60 à 66 RGPD et coordonner avec les autorités de contrôle concernées : BfDI Bonn (Microsoft Deutschland GmbH), CNIL (Microsoft France), Garante (Microsoft Italia) et d'autres.
6. **COORDONNER** la procédure avec l'OLAF (PIF-EU-2026-MBS-001), l'EPPO (PIF-EU-2026-MBS-002), la DG COMP (PIF-EU-2026-MBS-003, Case ID 4YXS-8EFB7771).
7. **ADOPTER UNE MESURE PROVISOIRE** au titre de l'art. 66, § 1 RGPD (procédure d'urgence) : compte tenu de (i) la période de grâce en cours du locataire d'origine PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com dont l'échéance est le 27 mai 2026, (ii) le risque de perte irréversible de 7,2 Go de données professionnelles et (iii) les réponses serveur HTTP 401/403 persistantes vis-à-vis des clients partagés — la DPC ordonnera à Microsoft Ireland Operations Ltd. la prolongation immédiate de la période de grâce du locataire d'origine jusqu'à la clôture définitive de la présente procédure, et l'interdiction de toute suppression de données, deprovisioning ou modification irréversible des URL de partage d'origine.
8. **FOURNIR** au réclamant un numéro de dossier, un calendrier prévisionnel de la procédure et un retour d'information périodique au titre de l'art. 77, § 2 RGPD.

VI. DÉCLARATION DE BONNE FOI ET RÉSERVE

La présente réclamation est déposée de bonne foi au titre de l'art. 77 RGPD, sur la base de preuves objectives vérifiables indépendamment du réclamant (Microsoft Graph API, journaux de réponse serveur, courriels émanant de Microsoft). Le réclamant revendique le statut de lanceur d'alerte au titre de la Directive (UE) 2019/1937 et demande l'application de toutes les mesures de protection qui y sont prévues.



RÉSERVE FORMELLE D'AUTRES DÉMARCHES JURIDIQUES

Le réclamant se réserve expressément le droit de :

- (a) déposer une réclamation directe pour inaction de la DPC au titre de l'art. 78 RGPD (droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle) ;
- (b) intenter une action directe en réparation contre Microsoft Ireland au titre des art. 79 + 82 RGPD (droit à réparation) ;
- (c) déposer une réclamation parallèle auprès du BfDI Bonn (autorité fédérale allemande de protection des données) en tant qu'autorité de contrôle concernée via le guichet unique ;
- (d) porter l'affaire devant l'EDPB (Comité européen de la protection des données) au titre de l'art. 65 RGPD en cas de différend entre autorités de contrôle.

→ Cette réserve produit un effet juridique à compter de la date de réception de la présente réclamation par la DPC.

VII. ANNEXES

Les liens SharePoint ci-dessous sont hébergés sur le NOUVEAU locataire et servent exclusivement à partager des preuves avec les autorités. Les URL DE PARTAGE D'ORIGINE (du locataire désactivé, contenant 7,2 Go de données professionnelles) restent INOPÉRANTES et font l'OBJET de la présente réclamation. Le réclamant NE DEMANDE PAS la migration des données vers le nouveau locataire — il demande la RÉACTIVATION du locataire d'origine, afin que les URL de partage d'origine (partagées avec des clients et partenaires commerciaux) fonctionnent à nouveau.



[01 OLAF PIF Microsoft Complaint_SK_EN_DE_signed with QES_v1.pdf](#)

(Requête intégrale signée QES, 25 pages SK+EN+DE, 1,6 Mo) — contient :

- (1) l'analyse factuelle complète, y compris la trace temporelle avec les SMTP message-ID,
- (2) le courriel « smoking gun » d'Akshay (Microsoft Data Protection Team) du 12.11.2025,
- (3) trois courriels du support Microsoft présentant des contradictions matérielles (Lucas Le 3.5.2026 vs Julie Duong 4.5.2026),
- (4) le journal de réponse serveur HTTP 401/403 (3.5.2026) — existence physique des données,
- (5) la vérification Microsoft Graph API (5.5.2026) — preuve du Drive ID,
- (6) la liste Cc de plus de 60 destinataires.

(7) Double facturation — Microsoft Rechnung G154830691 (27.4.2026)

(8) Communication avec le support Microsoft :

 [03 Supporting Evidence External Links EN SK signed with QES.pdf](#)

 [04 Response Lucas Le EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [05 Response Julie Duong FIAFOX1 EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [06 Response Julie Duong Case2511 EN DE SK v2 signed with QES.pdf](#)

 [07 Response MS Support OneDrive EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

(9) DG COMP – Commission européenne :

 [08 DGCOMP PIF Microsoft Complaint EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

(10) EPPO : dépôt via le formulaire web.

(11) BfDI Bonn : réclamation parallèle via le mécanisme du guichet unique (en préparation).

(12) Bundeskartellamt Bonn (sera envoyé prochainement).

D'autres preuves seront fournies à la DPC sur demande.

VIII. RÉSUMÉ CHRONOLOGIQUE DE L'ESCALADE

Date	Événement
nov. 2025	Le réclamant perd l'accès à l'application d'authentification 2FA. Il contacte le support Microsoft pour demander la réinitialisation du 2FA et le rétablissement de l'accès au compte MBS 365 info@foxprof.club. info@foxprof.club
4.11.2025	Ouverture du Case ID #2511040050000381. L'affaire est prise en charge par le Microsoft Data Protection Team (Akshay).
12.11.2025	SMOKING GUN : le Microsoft Data Protection Team (Akshay)

Date	Événement
	déclare littéralement dans un courriel : « If you have a support partner, you can try to reach them for assistance. » — redirection institutionnalisée vers un support CSP payant, directement de la part du Microsoft Data Protection Team.
11.2025 - 2.2026	Communication de refus persistante. Escalade du support Microsoft Deutschland → support Microsoft Inde (domaine office365support.com) — tous sont des employés de Microsoft. Aucun d'eux n'accepte la réinitialisation gratuite du 2FA.
26.2.2026	Microsoft désactive le locataire d'origine PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com contenant 7,2 Go de données professionnelles et toutes les URL de partage partagées avec des clients et partenaires commerciaux.
26.-27.3.2026	CONTRAINTE DE CRÉER UN TROISIÈME LOCATAIRE : afin de pouvoir soumettre un ticket de support (impossible de se connecter au portail de support Microsoft depuis le locataire désactivé), le réclamant est contraint de créer un TROISIÈME locataire FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com (ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a). Le ticket #2603261420000323 (Ali Ahmed) est archivé en 51 minutes comme « duplicate » (Youssef Omar, Microsoft Support Engineer, manager Mohamed Shehata). Le second ticket #2603261420000529 (27.3.2026) est supprimé sans lecture. Détails dans la section IX.
27.3.2026	Le réclamant achète une nouvelle licence M365 Business Standard. Au lieu de réactiver le locataire d'origine, Microsoft a contraint le réclamant à créer un NOUVEAU locataire vide (ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e), afin que le réclamant puisse simplement accéder au support Business qui lui était refusé, condition pour obtenir le support Business relatif au compte d'origine info@foxprof.club. info@foxprof.club
3.2026 - 4.2026	Le réclamant ouvre d'autres tickets #2603271420000323, #2603281420000129, #2604031420001033. Le support Microsoft persiste à rediriger vers des partenaires CSP payants (≥ 50 EUR/mois) pour l'exercice des droits RGPD. Le schéma de CSP-tying

Date	Événement
	est institutionnalisé.
3.5.2026	Le journal de réponse serveur HTTP 401/403 démontre que les fichiers existent physiquement — Microsoft ne fait que refuser l'accès. Lucas Le (Microsoft) confirme par courriel l'existence du locataire d'origine, y compris des deux domaines.
4.5.2026	Julie Duong (Microsoft), en contradiction directe avec Lucas Le, affirme que les données ont été « permanently deleted 1.3.2026 » — contradiction matérielle dans la communication de Microsoft.
5.5.2026	La vérification Microsoft Graph API démontre objectivement que le OneDrive Personal Site pour info@foxprof.club répond activement (Drive ID b!73qlQ29wZ0...). L'endpoint /me/drive a renvoyé HTTP 200 OK + des métadonnées JSON. Le locataire d'origine existe physiquement — Microsoft ne fait que lui refuser l'accès au niveau applicatif. info@foxprof.club
8.5.2026 17:13	Microsoft en retard au titre de l'art. 12, § 3 RGPD — le délai final fixé par le réclamant a expiré avec 0/4 exigences satisfaites (réactivation du locataire d'origine, rétablissement des URL de partage, accès gratuit aux données, justification écrite). Depuis la première demande de la personne concernée (4.11.2025), plus de 6 mois se sont écoulés.

→ Schéma de comportement de Microsoft : (1) refus institutionnalisé du support RGPD gratuit depuis le 4.11.2025 ; (2) pratique de redirection automatisée vers des partenaires CSP payants ; (3) désactivation du locataire d'origine tout en maintenant l'existence physique des données ; (4) refus de réactivation lors de l'achat d'une nouvelle licence ; (5) contradictions matérielles dans la communication de Microsoft (Lucas Le vs Julie Duong) ; (6) incohérence entre l'affirmation de « permanent deletion » et la vérification objective Microsoft Graph API. Ces faits démontrent une violation systémique des art. 12, § 3, 12, § 5, 15, 16 et 20 RGPD par Microsoft Ireland Operations Limited.

IX. REFUS SYSTÉMIQUE DU SUPPORT PAR MICROSOFT

Le réclamant présente un faisceau de preuves indépendant démontrant que le refus des droits RGPD n'est pas une erreur individuelle mais un schéma institutionnalisé de Microsoft. Les quatre pratiques ci-dessous, établies séparément, constituent ensemble une violation systémique des art. 12, § 3 et 5, 13, 14, 28 RGPD, de l'art. 5, § 1, a) RGPD (principe de transparence) et de la Directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales (le CSP-tying en tant qu'omission trompeuse au sens de l'art. 7 de la Directive).

A. Contrainte de créer un troisième locataire pour accéder au portail de support Microsoft

Après la désactivation du locataire d'origine PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (26.2.2026), le réclamant n'a pas pu se connecter au portail de support Microsoft depuis le compte désactivé pour soumettre un ticket. En conséquence, Microsoft a de facto contraint la création d'un troisième locataire FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com (Tenant ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a, compte BASIC, identifiant PeterFerenc@FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com, 26.3.2026) — uniquement pour que le réclamant puisse communiquer avec le support Microsoft. Cette finalité exclusive (accès au support, non une activité commerciale) est démontrée par la seule séquence temporelle : le premier ticket est ouvert le jour même de la création du locataire (#2603261420000323, 26.3.2026). Il s'agit d'une barrière matérielle à l'exercice des droits RGPD, et donc d'une violation directe de l'art. 12, § 5 RGPD (exercice des droits sans entraves indues). PeterFerenc@FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com

B. Schéma d'archivage des tickets de support comme « duplicate » sans résolution

Après la création du troisième locataire, le réclamant a ouvert 5 tickets de support en 2 mois — les 5 clôturés sans résolution (selon ses propres termes dans sa demande d'escalade du 2.5.2026 : « 4 closed tickets / 2 months / 0 resolution ») :

Tracking ID	Ouvert	Agent	Mode de clôture
#2603261420000323	26.3.2026	Ali Ahmed → Youssef Omar	Archivé « duplicate » en 51 min.
#2603261420000529	27.3.2026	MS Support EU	Supprimé sans lecture
#2603271420001984	27.3.2026	Abdelhamid R., Hazem	« browser problem » — clôturé
#2604031420001033	3.4.2026	Jermaine Guillermo, Jaime Cruz	Mal routé vers OneDrive Tech Support
#2604251410000063	25.4.2026	Lucas Le, Julie Duong,	Contradiction +

Tracking ID	Ouvert	Agent	Mode de clôture
		Khuong, Harsha	affirmations matériellement inexactes

→ Sur cinq tickets consécutifs, aucun n'a abouti à la réactivation du locataire ni au rétablissement des URL de partage. Les classifications telles que « duplicate », « browser problem » ou la redirection vers le support technique OneDrive sont des outils procéduraux visant à clôturer délibérément le ticket sans traiter le fond — violation de l'art. 12, § 3 et 5 RGPD (délai et gratuité de l'exercice des droits de la personne concernée).

C. Externalisation de la communication RGPD vers Convergys — violation des art. 13 et 14 RGPD

Dans le cadre du ticket #2603261420000323, la communication a été reprise par Abdallah Mohammed Baligh Elsayed (courriel v-amohammedb@microsoft.com) de Convergys — une agence d'externalisation tierce à laquelle Microsoft transfère les données personnelles et le contenu des tickets RGPD du réclamant. Microsoft n'a pas informé le réclamant avant le transfert des données personnelles et du contenu du ticket RGPD concret vers Convergys au sens des art. 13 et 14 RGPD (obligation d'information au moment réel du transfert d'un ticket concret à un sous-traitant concret), indépendamment de l'existence d'une liste-cadre de sous-traitants publiée sur servicetrust.microsoft.com. Le transfert concret d'un ticket RGPD contenant des données personnelles et une communication relative à l'exercice des droits RGPD exige une obligation d'information spécifique, que Microsoft Ireland n'a pas remplie. Il s'agit d'une violation distincte des art. 13 et 14 RGPD et de l'art. 28 RGPD (transparence lors de la sous-traitance d'une opération concrète).

D. Double facturation — Microsoft Rechnung G154830691 (27.4.2026)

Le 27.4.2026, Microsoft a émis au réclamant la facture Rechnung G154830691 pour le locataire FIA Fox nonprofit — indépendamment du fait que le locataire d'origine (désactivé) reste en période de grâce et que le réclamant a acheté une autre nouvelle licence M365 BS (depuis le 27.3.2026). Le réclamant se trouve donc dans une situation de double, voire potentiellement triple facturation par Microsoft — avec 0 % de résolution du problème initial. Indépendamment du montant nominal de la facture (4,75 EUR), le simple fait de facturer pendant le blocage des droits RGPD d'origine démontre que Microsoft tire un profit continu de la structure multi-locataire parallèle qu'il a lui-même imposée. Le réclamant l'invoque au titre du préjudice économique et moral dans le cadre de l'art. 82, § 1 RGPD (droit de la personne concernée à réparation).

→ **CONCLUSION DE LA SECTION IX : quatre pratiques établies séparément (contrainte de créer un troisième locataire, archivage des tickets comme « duplicate », externalisation vers Convergys sans obligation d'information, double facturation) démontrent que Microsoft Ireland Operations Limited ne commet pas une erreur individuelle, mais met en œuvre un modèle procédural systémique dans lequel l'exercice des droits RGPD (art. 12 à 22) est (i) conditionné à la création obligatoire de nouveaux locataires, (ii) voué à la clôture sous des classifications procédurales sans examen du fond, (iii) externalisé à des tiers sans transparence et (iv) facturé de manière répétée. Ces faits renforcent cumulativement la demande du réclamant tendant à l'application de l'art. 58, § 2 RGPD (mesures correctrices de la DPC), de l'art. 66, § 1 RGPD (mesure provisoire) et de l'art. 83, § 5, b) RGPD (amende jusqu'à 20 M EUR ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial).**

Voici un bref résumé destiné à une orientation rapide dans le problème pour les personnes compétentes de la DPC :

Résumé succinct de la réclamation – PIF-EU-2026-MBS-004 (Microsoft Ireland)

Moi, Peter Ferenc, en tant que personne concernée et titulaire d'une licence Microsoft 365 Business Standard (locataire : PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com), je dépose une réclamation auprès de la Data Protection Commission (DPC Ireland) au titre de l'art. 77 RGPD pour violation grave et durable de mes droits au titre du RGPD par Microsoft Ireland Operations Limited.

Après la perte de l'appareil 2FA et le blocage de l'accès au compte info@foxprof.club, Microsoft a refusé de réinitialiser gratuitement la MFA et de rétablir l'accès à mes données, bien que je l'aie demandé à plusieurs reprises depuis novembre 2025 via divers canaux officiels de support. Au lieu de cela, il m'a systématiquement redirigé vers des partenaires CSP payants (min. 50 EUR/mois), conditionnant ainsi l'exercice des droits au titre des art. 15, 16 et 20 RGPD au paiement de frais.info@foxprof.club

Microsoft a ensuite désactivé le locataire d'origine contenant environ 7,2 Go de données professionnelles et tous les liens SharePoint/OneDrive partagés, tout en créant, lors de l'achat de la nouvelle licence, un nouveau locataire vide au lieu de réactiver l'original. Les preuves (journaux HTTP 401/403 sur les URL de partage d'origine et appel Microsoft Graph API /me/drive avec HTTP 200 OK et Drive ID valide pour info@foxprof.club) démontrent que le locataire d'origine existe physiquement, mais que l'accès aux données est bloqué de manière arbitraire au niveau applicatif.

Au cours de la période mars-avril 2026, j'ai ouvert cinq tickets de support, tous clôturés sans résolution sur le fond (par ex. comme « duplicate », « browser problem » ou redirigés vers le support technique OneDrive) et sans réactivation du locataire ni rétablissement des URL de partage. Les courriels du Microsoft Data Protection Team et de divers agents (notamment « If you have a support partner, you can try to reach them for assistance. »)

démontrent une pratique institutionnelle de refus de l'exercice gratuit des droits et de redirection vers un support payant.

Par ce comportement, Microsoft viole selon moi de manière systématique notamment les art. 12, § 3 et 5 RGPD (délai et gratuité de l'exercice des droits), les art. 15, 16 et 20 RGPD (accès, rectification, portabilité), l'art. 5, § 1, a) et § 2 RGPD (licéité, transparence, responsabilité), ainsi que les art. 13, 14 et 28 RGPD lors du transfert de la communication à un tiers (Convergys) sans information individuelle adéquate.

Dans la réclamation, je demande à la DPC notamment de :

- (1) ouvrir une enquête formelle,
- (2) réactiver gratuitement le locataire d'origine et rétablir les URL de partage d'origine,
- (3) interdire la redirection des personnes concernées vers des partenaires CSP payants lors de l'exercice des droits RGPD,
- (4) infliger une amende administrative proportionnée au titre de l'art. 83 RGPD et
- (5) adopter des mesures provisoires au titre de l'art. 66 RGPD afin de conserver toutes les données dans le locataire d'origine jusqu'à la clôture de la procédure.

En examinant en détail la chronologie de l'affaire, la DPC constatera une contradiction directe entre deux déclarations officielles du support dans un intervalle de seulement 24 heures. Alors qu'un représentant a confirmé l'existence de l'environnement numérique d'origine (le locataire), le lendemain un autre responsable a affirmé que toutes les données avaient été irrémédiablement supprimées deux mois plus tôt. Je considère ce bruit communicationnel comme une preuve clé de non-transparence, qui empêche l'utilisateur de faire valoir son droit d'accès à ses données au titre de l'art. 16 RGPD. Il existe donc une contradiction matérielle entre la réalité technique (Graph API 200 OK) et les informations fournies à la personne concernée par le responsable du traitement.

Pour surmonter cette contradiction, il est indispensable que les autorités de contrôle, en particulier la DPC Ireland, exercent leurs pouvoirs correcteurs au titre de l'art. 58 RGPD et imposent des sanctions au titre de l'art. 83 RGPD ayant un effet dissuasif. Une coordination plus étroite entre les autorités de protection des données et les autorités de protection des consommateurs est également nécessaire, afin d'empêcher les pratiques de « paywalling » des droits fondamentaux dans l'espace numérique.

Ceci est un test décisif pour la réglementation européenne du cloud. Si elle reste sans réponse adéquate, la contradiction dans les lois s'aggravera et la « souveraineté numérique » des citoyens européens ne restera qu'un slogan vide à l'ombre des portails de support des entreprises. La législation doit répondre à la réalité technique (comme l'effet de verrouillage du 2FA et la complexité de Graph API), afin que le droit ne soit pas une simple proclamation formelle, mais un instrument vivant de protection entre les mains de la personne concernée.

- **Conflit de primauté d'application (art. 3, § 4 de la Directive 2005/29/CE) : la Directive sur les pratiques commerciales déloyales elle-même, en son art. 3, § 4, envisage expressément l'existence d'un conflit (« contradiction »). Elle prévoit qu'en cas de conflit entre les dispositions de cette directive et d'autres règles de**

l'Union (comme le RGPD) régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment. Microsoft ignore cette contradiction et se comporte comme si les règles commerciales de support (le modèle CSP) primaient sur les dispositions impératives du RGPD.

- **Divergence juridique dans la qualification de l'acte : la contradiction réside dans le fait que Microsoft qualifie la réinitialisation du 2FA et l'accès aux données de « service après-vente payant » (after-sales service), alors que la loi (RGPD) les définit comme « l'exercice gratuit de droits fondamentaux ». Il en résulte un « paywalling » systémique, où l'exercice des droits de la personne concernée au titre de l'art. 12, § 5 RGPD est conditionné à une relation commerciale, ce qui est en contradiction directe avec la hiérarchie des normes juridiques de l'UE.**
- **Contradiction dans les délais et la sécurité procédurale : alors que le RGPD, à l'art. 12, § 3, fixe strictement le délai de réponse (au maximum 3 mois dans les cas complexes), Microsoft exploite la « contradiction » entre ses règles techniques internes (période de grâce) et le délai légal, créant ainsi dans l'affaire Ferenc une situation d'insécurité juridique durant plus de 6 mois.**
- **Non-conformité de l'obligation d'information lors de l'externalisation : il existe une contradiction entre l'obligation de transparence au titre des art. 13 et 14 RGPD et la pratique par laquelle Microsoft n'informe pas en temps réel du transfert de « tickets RGPD » concrets à des sous-traitants comme Convergys, créant ainsi un environnement de traitement non transparent.**

Cette contradiction dans les lois est qualifiée, dans la requête PIF-EU-2026-MBS-004, d'obstruction institutionnalisée, où le responsable du traitement exploite la complexité de la concurrence de plusieurs textes juridiques afin de se soustraire à ses obligations.

Veillez agréer l'expression de ma considération distinguée,

Date :

11 mai 2026

Réclamant :

Lieu :

Kumhausen, République fédérale d'Allemagne

Peter Ferenc

Kumhausen, Allemagne, Bavière

[Document signé QES — eIDAS]

PRITUŽBA NADZORNOM TIJELU
NA TEMELJU ČL. 77. GDPR-a
PROTIV MICROSOFT IRELAND

Complaint to Lead Supervisory Authority under Art. 77 GDPR — Microsoft Ireland Operations Ltd

Predmet / File Ref.: PIF-EU-2026-MBS-004

- Jezične verzije: SK → GA → EN → DE
- Račun Microsoft MBB 365 (Business BASIC)
- Ovdje je kratak sažetak

Data Protection Commission (DPC Ireland - Írsko)

Vodeće nadzorno tijelo za Microsoft Ireland (čl. 56. GDPR-a)

21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Irska

E-pošta: info@dataprotection.ie

Online obrazac: <https://forms.dataprotection.ie/>

Web: <https://www.dataprotection.ie/>

Datum:	11. svibnja 2026.
Predmet:	PIF-EU-2026-MBS-004
Podnositelj pritužbe (ispitanik):	Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Njemačka
E-pošta:	info@foxprof.club
Navodni prekršitelj (voditelj obrade):	Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Dublin
Povezani postupci:	OLAF FNS – PIF-EU-2026-MBS-001 (9.5.2026.); EPPO – PIF-EU-2026-MBS-002 (9.5.2026.); DG COMP – PIF-EU-2026-MBS-003 (Case ID 4YXS-8EFB7771, 9.5.2026.)

Pravna osnova:

Uredba (EU) 2016/679 (GDPR) – čl. 12. st. 3., 12. st. 5., 15., 16., 20., 56., 57., 58., 66., 77., 82., 83.; Direktiva 2005/29/EZ

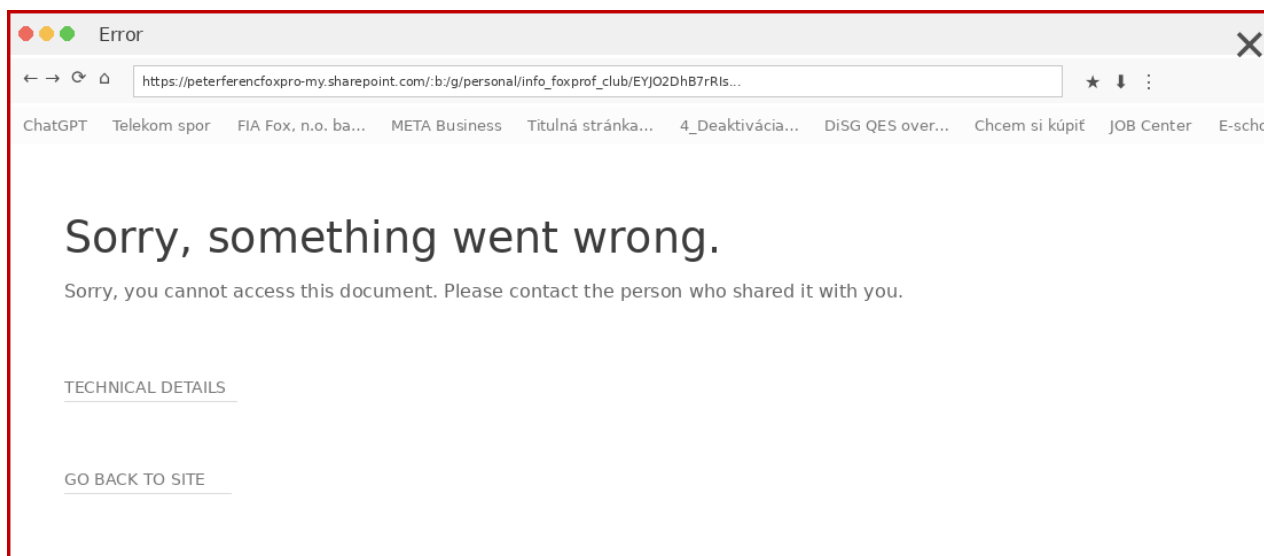
Poštovana Data Protection Commission,

Podnositelj pritužbe Peter Ferenc, s prebivalištem u Saveznoj Republici Njemačkoj (Kumhausen, Bavarska), ovime na temelju čl. 77. st. 1. Uredbe (EU) 2016/679 (GDPR) podnosi Data Protection Commission kao vodećem nadzornom tijelu (Lead Supervisory Authority) u smislu čl. 56. GDPR-a pritužbu zbog povrede GDPR-a od strane Microsoft Ireland Operations Limited te traži provođenje istrage na temelju čl. 57. st. 1. t. (f) i izricanje korektivnih mjera na temelju čl. 58. GDPR-a. Microsoft je pri novoj licenci kreirao novi tenant umjesto reaktivacije izvornoga — iako izvorni tenant fizički postoji (potvrđeno Microsoft Graph API provjerom 5.5.2026., Drive ID b!73qlQ29wZ0...) — što dokazuje arbitrarno odlučivanje Microsofta o pristupu mojim vlastitim podacima, dakle podacima ispitanika. To je povreda čl. 12. st. 5., čl. 15., čl. 16. i čl. 20. GDPR-a.

Testirao sam SharePoint link za dijeljenje koji sam podijelio s vanjskim primateljem 29. kolovoza 2025. — dakle 6 mjeseci prije navodne deaktivacije tenanta:

https://peterferencfoxpro-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_foxprof_club/EYJO2DhB7rRIs2W4xvchcvQBN7-816zT7mFpF3VugkM6Zg?e=NC9I7K

Gore navedeni SharePoint link potječe iz izvorne baze podataka i nefunkcionalan je, što dokazuje da mi Microsoft protupravno blokira pristup podacima iz izvorne baze.



Dokaz: SharePoint poslužitelj vraća poruku o pogrešci pri pokušaju pristupa izvornom linku za dijeljenje — što fizički dokazuje da podaci postoje, ali je pristup uskraćen.

I. UPUĆIVANJE NA GLAVNI PODNESAK

Potpuni činjenični opis i cjelovita dokazna matrica sadržani su u podnesku PIF-EU-2026-MBS-001 podnesenom 9. svibnja 2026. OLAF-u (priloženo kao PDF, QES-potpisano, 25 stranica SK+EN+DE). Ovaj popratni podnesak u cijelosti se na njega poziva i ograničava se na činjenice relevantne za provedbu GDPR-a.

II. NADLEŽNOST DPC-a – VODEĆE NADZORNO TIJELO

Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796, sjedište: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521) glavni je poslovni nastan (main establishment) Microsoft Corporation u EU-u za ekosustav Microsoft 365 i ugovorni subjekt kupaca iz EU-a. Na temelju čl. 56. st. 1. GDPR-a Data Protection Commission je vodeće nadzorno tijelo za prekograničnu obradu podataka Microsofta u EU-u — tj. isključivo nadležno za vođenje ovoga postupka u okviru mehanizma jednog šaltera (čl. 60. GDPR-a).

III. JEZGRA ČINJENICA – POVREDA GDPR-a



JEZGRA ČINJENICA – INSTITUCIONALNA POVREDA GDPR-a

1. Podnositelj kao ispitanik i ugovorni korisnik licence M365 Business Standard (tenant: PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com) nakon gubitka 2FA uređaja ostvario je prema Microsoftu pravo na pristup vlastitim podacima (čl. 15. GDPR-a), pravo na ispravak (čl. 16. GDPR-a) i pravo na prenosivost (čl. 20. GDPR-a) — konkretno ponovno osposobljavanje izvornih URL-ova za dijeljenje.
2. Tim Microsoft Supporta (zaposlenici Microsoft Ireland Operations Ltd, Microsoft Deutschland GmbH, Microsoftovih podružnica u Indiji / na Filipinima / u Vijetnamu) sustavno je odbio besplatno ispuniti GDPR obveze i institucionalizirano preusmjerio podnositelja na plaćene CSP partnere (≥ 50 EUR/mjesec).
3. To je izravna povreda čl. 12. st. 5. GDPR-a, koji propisuje da se informacije i mjere na temelju čl. 15.-22. GDPR-a pružaju BESPLATNO.
4. Smoking gun: e-poruka Microsoft Data Protection Teama (Akshay) od 12.11.2025. u

Case ID #2511040050000381 doslovno: „If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.“ — Microsoft Data Protection Team sam institucionalizira povredu GDPR-a.

5. Microsoft Graph API provjera (5.5.2026.) objektivno dokazuje da OneDrive Personal Site fizički postoji. Konkretno: Graph API endpoint /me/drive vratio je HTTP 200 OK + JSON metapodatke uključujući Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp, identifikator vlasnika i informacije o kvoti. Poziv je autentificiran legitimnim OAuth 2.0 access tokenom izdanim za račun info@foxprof.club. Odgovor objektivno dokazuje da OneDrive Personal Site aktivno posluhuje Microsoftova infrastruktura — tenant nije fizički izbrisan, pristup je samo arbitrarno uskraćen na aplikacijskoj razini. Microsoft mi uskraćuje pristup mojim podacima kao i pristup putem hiperveza na SharePoint Microsoft na računu info@foxprof.club te je u zakašnjenju na temelju čl. 12. st. 3. GDPR-a — od prvog zahtjeva ispitanika (4.11.2025.) prošlo je više od 6 mjeseci bez ispunjenja obveze, što premašuje i produljeni tromjesečni rok iz čl. 12. st. 3. drugog podstavka GDPR-a.info@foxprof.club

IV. POVREDA ODREDABA GDPR-a

Odredba GDPR-a	Povreda Microsoft Ireland
Čl. 12. st. 3. GDPR-a – rok za odgovor	Microsoft od prvog zahtjeva 4.11.2025. nije odgovorio ni u roku od 1 mjeseca ni u produljenom roku od 3 mjeseca; trajno zakašnjenje više od 6 mjeseci.
Čl. 12. st. 5. GDPR-a – besplatnost ostvarivanja prava	Microsoft uvjetuje ostvarivanje GDPR prava plaćanjem CSP partnerima (≥ 50 EUR/mjesec) — izravna povreda zakonske obveze BESPLATNOG ispunjenja čl. 15.–22.
Čl. 15. GDPR-a – pravo na pristup	Microsoft uskraćuje ispitaniku pristup vlastitim podacima pohranjenima u M365 tenantu (URL-ovi za dijeljenje nefunkcionalni) prije deaktivacije koju je koordinirano izazvao sam Microsoft.
Čl. 16. GDPR-a – pravo na ispravak	Microsoft odbija ponovno osposobiti (ispraviti tehničko stanje) izvorne URL-ove za dijeljenje nakon resetiranja 2FA.

Odredba GDPR-a	Povreda Microsoft Ireland
Čl. 20. GDPR-a – pravo na prenosivost podataka	Microsoft blokira prenosivost podataka bez plaćene CSP podrške.
Čl. 5. st. 1. t. (a) GDPR-a – zakonitost, poštenost, transparentnost	Obrada / uskraćivanje podataka bez pravne osnove; netransparentno institucionalizirano preusmjeravanje na treće strane.
Čl. 5. st. 2. GDPR-a – načelo pouzdanosti (accountability)	Microsoft kao voditelj obrade nije dokazao usklađenost svojih operacija obrade s GDPR-om pri prijenosu podataka na Convergys i CSP partnere, niti je dokazao zakonitost prakse preusmjeravanja.
Čl. 13. i 14. GDPR-a – obveza informiranja	Microsoft prije prijenosa konkretnog GDPR tiketa na Convergys nije obavijestio ispitanika u stvarnom trenutku prijenosa, neovisno o okvirnom popisu podizvršitelja.
Čl. 28. GDPR-a – obveze izvršitelja obrade	Microsoft je proslijedio sadržaj GDPR tiketa i osobne podatke podnositelja na Convergys bez transparentne dokumentacije konkretne upute za obradu za taj tiket.

→ Postupanje Microsoft Ireland spada u isključivu nadležnost DPC-a kao vodećeg nadzornog tijela na temelju čl. 56. + 60. GDPR-a.

V. KONKRETNI ZAHTEVI PREMA DPC-u

Podnositelj ovime na temelju čl. 77. + 57. + 58. + 66. GDPR-a traži od DPC-a da:

1. **POKRENE formalnu istragu protiv Microsoft Ireland Operations Ltd. na temelju čl. 57. st. 1. t. (f) i čl. 58. st. 1. GDPR-a.**
2. **NALOŽI Microsoft Ireland Operations Ltd. da odmah i BESPLATNO ponovno osposobi izvorne URL-ove za dijeljenje podnositelja na temelju čl. 58. st. 2. t. (c) GDPR-a (korektivna ovlast — nalog za udovoljavanje zahtjevima ispitanika).**
3. **NALOŽI Microsoftu da prestane s institucionaliziranom praksom preusmjeravanja ispitanika na plaćenu CSP podršku pri ostvarivanju GDPR prava na temelju čl. 58. st. 2. t. (d) GDPR-a (nalog za usklađivanje obrade s GDPR-om).**

4. IZREKNE Microsoft Ireland upravnu novčanu kaznu na temelju čl. 83. st. 5. t. (b) GDPR-a (do 20 milijuna EUR ili 4 % globalnog godišnjeg prometa) zbog povrede čl. 12. st. 3., čl. 12. st. 5. i čl. 15.–22. GDPR-a.

5. AKTIVIRA mehanizam jednog šaltera na temelju čl. 60.–66. GDPR-a i koordinira s dotičnim nadzornim tijelima: BfDI Bonn (Microsoft Deutschland GmbH), CNIL (Microsoft France), Garante (Microsoft Italia) i drugima.

6. KOORDINIRA postupak s OLAF-om (PIF-EU-2026-MBS-001), EPPO-om (PIF-EU-2026-MBS-002), DG COMP-om (PIF-EU-2026-MBS-003, Case ID 4YXS-8EFB7771).

7. DONESE PRIVREMENU MJERU na temelju čl. 66. st. 1. GDPR-a (hitni postupak): s obzirom na (i) tekući grace period izvornog tenanta PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com s rokom 27. svibnja 2026., (ii) prijeteći ireverzibilni gubitak 7,2 GB poslovnih podataka i (iii) trajne HTTP 401/403 odgovore poslužitelja dijeljenim klijentima — DPC nalaže Microsoft Ireland Operations Ltd. hitno produljenje grace perioda izvornog tenanta do pravomoćnog okončanja ovoga postupka te zabranu bilo kakvog brisanja podataka, deprovisioninga ili nepovratne izmjene izvornih URL-ova za dijeljenje.

8. DOSTAVI podnositelju broj predmeta, procijenjeni vremenski okvir postupka i povremenu povratnu informaciju na temelju čl. 77. st. 2. GDPR-a.

VI. IZJAVA U DOBROJ VJERI I PRIDRŽAJ

Ova pritužba podnosi se u dobroj vjeri na temelju čl. 77. GDPR-a, na temelju objektivnih dokaza provjerljivih neovisno o podnositelju (Microsoft Graph API, zapisi odgovora poslužitelja, e-poruke samog Microsofta). Podnositelj zadržava status zviždača na temelju Direktive (EU) 2019/1937 i traži primjenu svih ondje predviđenih zaštitnih mjera.



FORMALNI PRIDRŽAJ DALJNJIH PRAVNIH KORAKA

Podnositelj izrijeком pridržava pravo:

(a) podnijeti izravnu pritužbu zbog nepostupanja DPC-a na temelju čl. 78. GDPR-a (pravo na djelotvoran pravni lijek protiv nadzornog tijela);

(b) podnijeti izravnu tužbu za naknadu štete protiv Microsoft Ireland na temelju čl. 79. + 82. GDPR-a (pravo na naknadu štete);

(c) podnijeti paralelnu pritužbu BfDI-u Bonn (njemačko savezno tijelo za zaštitu podataka) kao dotičnom nadzornom tijelu putem jednog šaltera;

(d) eskalirati predmet na EDPB (Europski odbor za zaštitu podataka) na temelju čl. 65.

GDPR-a u slučaju spora između nadzornih tijela.

→ Ovaj pridrżaj proizvodi pravni učinak od dana primitka ove prituţbe od strane DPC-a.

VII. PRILOZI

Dolje navedeni SharePoint linkovi postavljeni su na NOVOM tenantu i sluţe isključivo za dijeljenje dokaza s tijelima. IZVORNI URL-ovi ZA DIJELJENJE (s deaktiviranog tenanta, koji sadrţe 7,2 GB poslovnih podataka) ostaju NEFUNKCIONALNI i PREDMET su ove prituţbe. Podnositelj NE TRAŹI migraciju podataka na novi tenant — traţi REAKTIVACIJU izvornog tenanta, kako bi izvorni URL-ovi za dijeljenje (koji su bili podijeljeni s klijentima i poslovnim partnerima) ponovno funkcionirali.

 [01 OLAF PIF Microsoft Complaint SK EN DE signed with QES v1.pdf](#)

(QES-potpisani cjeloviti podnesak, 25 stranica SK+EN+DE, 1,6 MB) — sadrţi:

- (1) potpunu činjeničnu analizu uključujući vremenski trag sa SMTP message-ID-om,
- (2) smoking gun e-poruku Akshaya (Microsoft Data Protection Team) od 12.11.2025.,
- (3) tri e-poruke Microsoft Supporta s materijalnim proturječjima (Lucas Le 3.5.2026. vs Julie Duong 4.5.2026.),
- (4) zapis odgovora poslužitelja HTTP 401/403 (3.5.2026.) — fizičko postojanje podataka,
- (5) Microsoft Graph API provjeru (5.5.2026.) — dokaz Drive ID-a,
- (6) Cc-popis s više od 60 primatelja.

(7) Dvostruko fakturiranje — Microsoft Rechnung G154830691 (27.4.2026.)

(8) Komunikacija s Microsoft Supportom:

 [03 Supporting Evidence External Links EN SK signed with QES.pdf](#)

 [04 Response Lucas Le EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [05 Response Julie Duong FIAFOX1 EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [06 Response Julie Duong Case2511 EN DE SK v2 signed with QES.pdf](#)

 [07 Response MS Support OneDrive EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

(9) DG COMP – Europska komisija:

 [08 DGCOMP PIF Microsoft Complaint EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

(10) EPPO: podnesak putem web-obrasca.

(11) BfDI Bonn: paralelna prituţba putem mehanizma jednog šaltera (u pripremi).

(12) Bundeskartellamt Bonn (bit će uskoro poslano).

Daljnje dokaze dostavit ću DPC-u na zahtjev.

VIII. KRONOLOŠKI SAŽETAK ESKALACIJE

Datum	Događaj
stu. 2025.	Podnositelj gubi pristup 2FA autentifikacijskoj aplikaciji. Kontaktira Microsoft Support sa zahtjevom za resetiranje 2FA i vraćanje pristupa MBS 365 računu info@foxprof.club. info@foxprof.club
4.11.2025	Otvaranje Case ID #2511040050000381. Predmet preuzima Microsoft Data Protection Team (Akshay).
12.11.2025	SMOKING GUN: Microsoft Data Protection Team (Akshay) u e-poruci doslovno navodi: „If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.” — institucionalizirano preusmjeravanje na plaćenu CSP podršku izravno od Microsoft Data Protection Teama.
11.2025 – 2.2026	Kontinuirana odbijajuća komunikacija. Eskalacija s Microsoft Deutschland supporta → Microsoft India support (domena office365support.com) — svi su zaposlenici Microsofta. Nitko od njih ne pristaje na besplatno resetiranje 2FA.
26.2.2026	Microsoft deaktivira izvorni tenant PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com koji sadrži 7,2 GB poslovnih podataka i sve URL-ove za dijeljenje podijeljene s klijentima i poslovnim partnerima.
26.–27.3.2026	IZNUĐIVANJE TREĆEG TENANTA: Kako bi uopće mogao podnijeti support tiket (s deaktiviranog tenanta nije se moguće prijaviti na Microsoft Support portal), podnositelj je prisiljen kreirati TREĆI tenant FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com (ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a). Tiket #2603261420000323 (Ali Ahmed) arhiviran je u 51 minuti kao „duplicate” (Youssef Omar, Microsoft Support Engineer, manager Mohamed Shehata). Drugi tiket #2603261420000529 (27.3.2026.) uklonjen je bez čitanja. Pojednosti u odjeljku IX.

Datum	Događaj
27.3.2026	Podnositelj kupuje novu M365 Business Standard licencu. Umjesto reaktivacije izvornog tenanta, Microsoft je prisilio podnositelja da kreira NOVI prazan tenant (ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e) kako bi podnositelj uopće dobio pristup Business podršci koja mu je uskraćivana, što je bio uvjet da podnositelj ostvari Business podršku za izvorni račun info@foxprof.club. info@foxprof.club
3.2026 – 4.2026	Podnositelj otvara daljnje tikete #2603271420000323, #2603281420000129, #2604031420001033. Microsoft Support ustraje na preusmjeravanju na plaćene CSP partnere (≥ 50 EUR/mjesec) za ostvarivanje GDPR prava. CSP-tying shema je institucionalizirana.
3.5.2026	Zapis odgovora poslužitelja HTTP 401/403 dokazuje da datoteke fizički postoje — Microsoft samo uskraćuje pristup. Lucas Le (Microsoft) e-poštom potvrđuje postojanje izvornog tenanta uključujući obje domene.
4.5.2026	Julie Duong (Microsoft) u izravnom proturječju s Lucasom Leom tvrdi da su podaci „permanently deleted 1.3.2026“ — materijalno proturječje u komunikaciji Microsofta.
5.5.2026	Microsoft Graph API provjera objektivno dokazuje da OneDrive Personal Site za info@foxprof.club aktivno odgovara (Drive ID b!73qlQ29wZ0...). Endpoint /me/drive vratio je HTTP 200 OK + JSON metapodatke. Izvorni tenant fizički postoji — Microsoft mu samo uskraćuje pristup na aplikacijskoj razini. info@foxprof.club
8.5.2026 17:13	Microsoft u zakašnjenju na temelju čl. 12. st. 3. GDPR-a — istekao je konačni rok koji je odredio podnositelj uz 0/4 ispunjenih zahtjeva (reaktivacija izvornog tenanta, ponovno osposobljavanje URL-ova za dijeljenje, besplatan pristup podacima, pisano obrazloženje). Od prvog zahtjeva ispitanika (4.11.2025.) prošlo je više od 6 mjeseci.

→ Obrazac postupanja Microsofta: (1) institucionalizirano odbijanje besplatne GDPR podrške od 4.11.2025.; (2) automatizirana praksa preusmjeravanja na plaćene CSP

partnere; (3) deaktivacija izvornog tenanta uz zadržavanje fizičkog postojanja podataka; (4) odbijanje reaktivacije pri kupnji nove licence; (5) materijalna proturječja u komunikaciji Microsofta (Lucas Le vs Julie Duong); (6) nedosljednost između tvrdnje o „permanent deletion“ i objektivne Microsoft Graph API provjere. Te činjenice dokazuju sustavnu povredu čl. 12. st. 3., čl. 12. st. 5., čl. 15., čl. 16. i čl. 20. GDPR-a od strane Microsoft Ireland Operations Limited.

IX. SUSTAVNO ODBIJANJE PODRŠKE OD STRANE MICROSOFTA

Podnositelj predočuje neovisan krug dokaza koji dokazuju da odbijanje GDPR prava nije pojedinačna pogreška, nego institucionalizirani obrazac Microsofta. Sljedeće četiri zasebno dokazane prakse zajedno čine sustavnu povredu čl. 12. st. 3. i 5., čl. 13., čl. 14., čl. 28. GDPR-a, čl. 5. st. 1. t. (a) GDPR-a (načelo transparentnosti) i Direktive 2005/29/EZ o nepoštenoj poslovnoj praksi (CSP-tying kao obmanjujuće izostavljanje u smislu čl. 7. Direktive).

A. Prisila na stvaranje trećeg tenanta radi pristupa Microsoft Support portalu

Nakon deaktivacije izvornog tenanta PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (26.2.2026.) podnositelj se nije mogao prijaviti na Microsoft Support portal s deaktiviranog računa radi podnošenja support tiketa. Microsoft je uslijed toga de facto iznudio osnivanje trećeg tenanta FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com (Tenant ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a, BASIC račun, prijava PeterFerenc@FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com, 26.3.2026.) — samo kako bi podnositelj mogao komunicirati s Microsoft Supportom. Ta isključiva svrha (pristup podršci, a ne poslovna djelatnost) dokazana je samim vremenskim slijedom: prvi tiket otvoren je istoga dana kad je kreiran tenant (#2603261420000323, 26.3.2026.). To je materijalna prepreka ostvarivanju GDPR prava, dakle izravna povreda čl. 12. st. 5. GDPR-a (ostvarivanje prava bez nepotrebnih prepreka).PeterFerenc@FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com

B. Obrazac arhiviranja support tiketa kao „duplicate“ bez rješavanja

Nakon stvaranja trećeg tenanta podnositelj je otvorio 5 support tiketa u 2 mjeseca — svih 5 zatvoreno bez rješenja (vlastitim riječima podnositelja u zahtjevu za eskalaciju od 2.5.2026.: „4 closed tickets / 2 months / 0 resolution“):

Tracking ID	Otvoren	Agent	Način zatvaranja
#2603261420000323	26.3.2026	Ali Ahmed → Youssef Omar	Arhivirano „duplicate“ za 51 min.
#2603261420000529	27.3.2026	MS Support EU	Uklonjeno bez čitanja

Tracking ID	Otvoren	Agent	Način zatvaranja
#2603271420001984	27.3.2026	Abdelhamid R., Hazem	„browser problem" — zatvoreno
#2604031420001033	3.4.2026	Jermaine Guillermo, Jaime Cruz	Pogrešno usmjereno na OneDrive Tech Support
#2604251410000063	25.4.2026	Lucas Le, Julie Duong, Khuong, Harsha	Proturječje + materijalno netočne tvrdnje

→ Od pet uzastopnih tiketa nijedan nije doveo do reaktivacije tenanta ni do ponovnog osposobljavanja URL-ova za dijeljenje. Klasifikacije poput „duplicate", „browser problem" ili preusmjeravanje na tehničku OneDrive podršku procesni su alati za namjerno zatvaranje tiketa bez rješavanja merituma — povreda čl. 12. st. 3. i 5. GDPR-a (rok i besplatnost ostvarivanja prava ispitanika).

C. Eksternalizacija GDPR komunikacije na Convergys — povreda čl. 13. i 14. GDPR-a

U okviru tiketa #2603261420000323 komunikaciju je preuzeo Abdallah Mohammed Baligh Elsayed (e-pošta v-amohammedb@microsoft.com) iz Convergysa — vanjske outsourcing agencije kojoj Microsoft prosljeđuje osobne podatke i sadržaj GDPR tiketa podnositelja. Microsoft nije obavijestio podnositelja prije prijenosa osobnih podataka i sadržaja konkretnog GDPR tiketa na Convergys u smislu čl. 13. i 14. GDPR-a (obveza informiranja u stvarnom trenutku prijenosa konkretnog tiketa konkretnom izvršitelju obrade), neovisno o postojanju okvirnog popisa podizvršitelja objavljenog na servicetrust.microsoft.com. Konkretni prijenos GDPR tiketa koji sadrži osobne podatke i komunikaciju o ostvarivanju GDPR prava zahtijeva posebnu obvezu informiranja, koju Microsoft Ireland nije ispunio. To je zasebna povreda čl. 13. i 14. GDPR-a te čl. 28. GDPR-a (transparentnost pri povjeravanju konkretne operacije izvršitelju obrade).

D. Dvostruko fakturiranje — Microsoft Rechnung G154830691 (27.4.2026.)

Dana 27.4.2026. Microsoft je podnositelju izdao račun Rechnung G154830691 za tenant FIA Fox nonprofit — neovisno o činjenici da izvorni (deaktivirani) tenant ostaje u grace periodu i da je podnositelj kupio dodatnu novu M365 BS licencu (od 27.3.2026.). Podnositelj je dakle u stanju dvostrukog, odnosno potencijalno trostrukog fakturiranja od strane Microsofta — uz 0 % rješenja izvornog problema. Neovisno o nominalnom iznosu računa (4,75 EUR), sama činjenica fakturiranja tijekom blokiranja izvornih GDPR prava dokazuje da Microsoft kontinuirano profitira od paralelne višetenantne strukture koju je sam iznudio. Podnositelj to

ističe kao dio ekonomske i neimovinske štete u okviru čl. 82. st. 1. GDPR-a (pravo ispitanika na naknadu štete).

→ **ZAKLJUČAK ODJELJKA IX: Četiri zasebno dokazane prakse (iznuđivanje trećeg tenanta, arhiviranje tiketa kao „duplicate“, outsourcing na Convergys bez obveze informiranja, dvostruko fakturiranje) dokazuju da Microsoft Ireland Operations Limited ne griješi pojedinačno, nego provodi sustavni procesni model u kojem je ostvarivanje GDPR prava (čl. 12.-22.) (i) uvjetovano obveznim osnivanjem novih tenanata, (ii) osuđeno na zatvaranje u procesnim klasifikacijama bez merituma, (iii) eksternalizirano trećim stranama bez transparentnosti i (iv) opetovano naplaćivano. Te činjenice kumulativno pojačavaju prijedlog podnositelja za primjenu čl. 58. st. 2. GDPR-a (korektivne mjere DPC-a), čl. 66. st. 1. GDPR-a (privremena mjera / hitni postupak) i čl. 83. st. 5. t. (b) GDPR-a (kazna do 20 M EUR ili 4 % globalnog godišnjeg prometa).**

Ovdje je kratak sažetak koji služi za brzu orijentaciju u problemu za nadležne osobe u DPC-u:

Sažeti pregled pritužbe – PIF-EU-2026-MBS-004 (Microsoft Ireland)

Ja, Peter Ferenc, kao ispitanik i korisnik licence Microsoft 365 Business Standard (tenant: PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com), podnosim pritužbu Data Protection Commission (DPC Ireland) na temelju čl. 77. GDPR-a zbog teške i dugotrajne povrede mojih prava iz GDPR-a od strane Microsoft Ireland Operations Limited.

Nakon gubitka uređaja s 2FA i blokade pristupa računu info@foxprof.club Microsoft je odbio besplatno resetirati MFA i vratiti pristup mojim podacima, iako sam to opetovano tražio od studenoga 2025. putem više službenih kanala podrške. Umjesto toga sustavno me preusmjeravao na plaćene CSP partnere (min. 50 EUR/mjesec), čime je ostvarivanje prava iz čl. 15., 16. i 20. GDPR-a uvjetovao plaćanjem naknada. info@foxprof.club

Microsoft je zatim deaktivirao izvorni tenant koji sadrži oko 7,2 GB poslovnih podataka i sve dijeljene SharePoint/OneDrive linkove, pri čemu je pri kupnji nove licence kreirao novi prazan tenant umjesto reaktivacije izvornoga. Dokazi (HTTP 401/403 zapisi kod izvornih URL-ova za dijeljenje i Microsoft Graph API poziv /me/drive s HTTP 200 OK i valjanim Drive ID-om za info@foxprof.club) dokazuju da izvorni tenant fizički postoji, ali je pristup podacima samovoljno blokiran na aplikacijskoj razini.

U razdoblju ožujak–travanj 2026. otvorio sam pet support tiketa, pri čemu su svi zatvoreni bez meritornog rješenja (npr. kao „duplicate“, „browser problem“ ili preusmjereni na OneDrive tehničku podršku) i bez reaktivacije tenanta ili ponovnog osposobljavanja URL-ova za dijeljenje. E-poruke Microsoft Data Protection Teama i pojedinih agenata (osobito „If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.“) dokazuju institucionalnu praksu odbijanja besplatnog ostvarivanja prava i preusmjeravanja na plaćenu podršku.

Ovakvim postupanjem Microsoft prema mojem mišljenju sustavno krši osobito čl. 12. st. 3. i 5. GDPR-a (rok i besplatnost ostvarivanja prava), čl. 15., 16. i 20. GDPR-a (pristup, ispravak, prenosivost), čl. 5. st. 1. t. (a) i st. 2. GDPR-a (zakonitost, transparentnost, pouzdanost), kao i čl. 13., 14. i 28. GDPR-a pri prijenosu komunikacije trećoj strani (Convergys) bez primjerene pojedinačne obavijesti.

U pritužbi tražim od DPC-a osobito:

- (1) pokretanje formalne istrage,
- (2) besplatnu reaktivaciju izvornog tenanta i ponovno osposobljavanje izvornih URL-ova za dijeljenje,
- (3) zabranu preusmjeravanja ispitanika na plaćene CSP partnere pri ostvarivanju GDPR prava,
- (4) izricanje primjerene upravne novčane kazne na temelju čl. 83. GDPR-a i
- (5) donošenje privremenih mjera na temelju čl. 66. GDPR-a radi očuvanja svih podataka u izvornom tenantu do okončanja postupka.

Pri detaljnom ispitivanju vremenske osi predmeta DPC će naići na izravno proturječje između dviju službenih izjava podrške u razmaku od samo 24 sata. Dok je jedan predstavnik potvrdio postojanje izvornog digitalnog okruženja (tenanta), sljedeći je dan drugi voditelj tvrdio da su svi podaci nepovratno uklonjeni već dva mjeseca ranije. Taj komunikacijski šum smatram ključnim dokazom netransparentnosti koji korisniku onemogućuje ostvarivanje prava na pristup njegovim podacima na temelju čl. 16. GDPR-a. Dakle, postoji materijalno proturječje između tehničke stvarnosti (Graph API 200 OK) i informacija koje ispitaniku pruža voditelj obrade.

Za prevladavanje tog proturječja nužno je da nadzorna tijela, osobito DPC Ireland, iskoriste svoje korektivne ovlasti na temelju čl. 58. GDPR-a i izreknu sankcije na temelju čl. 83. GDPR-a koje će imati odvratajući učinak. Istodobno je potrebna tješnja koordinacija između tijela za zaštitu podataka i tijela za zaštitu potrošača kako bi se spriječile prakse „paywallinga” temeljnih prava u digitalnom prostoru.

Ovo je lakmusov papir za europsku regulaciju clouda. Ako ostane bez primjerenog odgovora, proturječje u zakonima produbit će se i „digitalna suverenost” europskih građana ostat će samo prazna parola u sjeni korporativnih Support portala. Zakonodavstvo mora odgovoriti na tehničku stvarnost (poput lock-in učinka 2FA i složenosti Graph API-ja) kako pravo ne bi bilo tek formalna proklamacija, nego živ instrument zaštite u rukama ispitanika.

- **Sukob prvenstva primjene (čl. 3. st. 4. Direktive 2005/29/EZ): sama Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi u čl. 3. st. 4. izrijekom predviđa postojanje sukoba („proturječja”).** Navodi da u slučaju sukoba između odredaba te direktive i drugih pravila Unije (poput GDPR-a) koja uređuju specifične aspekte nepoštenih poslovnih praksi, prednost imaju ta druga pravila. Microsoft to proturječje ignorira i ponaša se kao da komercijalna pravila podrške (CSP model) stoje iznad kogentnih odredaba GDPR-a.
- **Pravna diskrepancija u kvalifikaciji radnje: proturječje se sastoji u tome što Microsoft resetiranje 2FA i pristup podacima kvalificira kao „plaćenu**

poslijeprodajnu uslugu" (after-sales service), dok ih zakon (GDPR) definira kao „besplatno ostvarivanje temeljnih prava". Time nastaje sustavni „paywalling", gdje je ostvarivanje prava ispitanika na temelju čl. 12. st. 5. GDPR-a uvjetovano komercijalnim odnosom, što je u izravnom sukobu s hijerarhijom pravnih normi EU-a.

- Proturjeđe u rokovima i procesnoj sigurnosti: dok GDPR u čl. 12. st. 3. strogo određuje rok za odgovor (najviše 3 mjeseca u složenim slučajevima), Microsoft iskorištava „proturjeđe" između svojih internih tehničkih pravila (grace period) i zakonskog roka, čime je u slučaju Ferenc stvorio stanje pravne nesigurnosti koje traje više od 6 mjeseci.
- Nesklad u obvezi informiranja pri outsourcingu: postoji proturjeđe između obveze transparentnosti na temelju čl. 13. i 14. GDPR-a i prakse u kojoj Microsoft u stvarnom vremenu ne obavještava o prijenosu konkretnih „GDPR tiketa" podizvršiteljima poput Convergysa, čime stvara netransparentno okruženje obrade.

To proturjeđe u zakonima u podnesku PIF-EU-2026-MBS-004 označeno je kao institucionalizirana opstrukcija, gdje voditelj obrade iskorištava složenost istodobne primjene više pravnih propisa kako bi izbjegao svoje obveze.

S poštovanjem,

Datum:

11. svibnja 2026.

Mjesto:

Kumhausen, Savezna Republika Njemačka

Podnositelj pritužbe:

Peter Ferenc

Kumhausen, Njemačka, Bavarska

[Dokument je potpisan QES — eIDAS]

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
NA PODSTAWIE ART. 77 RODO
PRZECIWKO MICROSOFT IRELAND

Complaint to Lead Supervisory Authority under Art. 77 GDPR — Microsoft Ireland Operations Ltd

Sygn. / File Ref.: PIF-EU-2026-MBS-004

- Wersje językowe: SK → GA → EN → DE
- Faktura Microsoft MBB 365 (Business BASIC)
- Poniżej krótkie podsumowanie

Data Protection Commission (DPC Ireland - Írsko)

Wiodący organ nadzorczy dla Microsoft Ireland (art. 56 RODO)

21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Irlandia

E-mail: info@dataprotection.ie

Formularz online: <https://forms.dataprotection.ie/>

Web: <https://www.dataprotection.ie/>

Data:	11 maja 2026 r.
Sygn.:	PIF-EU-2026-MBS-004
Skarżący (osoba, której dane dotyczą):	Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Niemcy
E-mail:	info@foxprof.club
Domniemany naruszyciel (administrator):	Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Dublin
Powiązane postępowania:	OLAF FNS – PIF-EU-2026-MBS-001 (9.5.2026); EPPO – PIF-EU-2026-MBS-002 (9.5.2026); DG COMP – PIF-EU-2026-MBS-003 (Case ID 4YXS-8EFB7771, 9.5.2026)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (UE) 2016/679 (RODO) – art. 12 ust. 3, 12 ust. 5, 15, 16, 20, 56, 57, 58, 66, 77, 82, 83; Dyrektywa 2005/29/WE

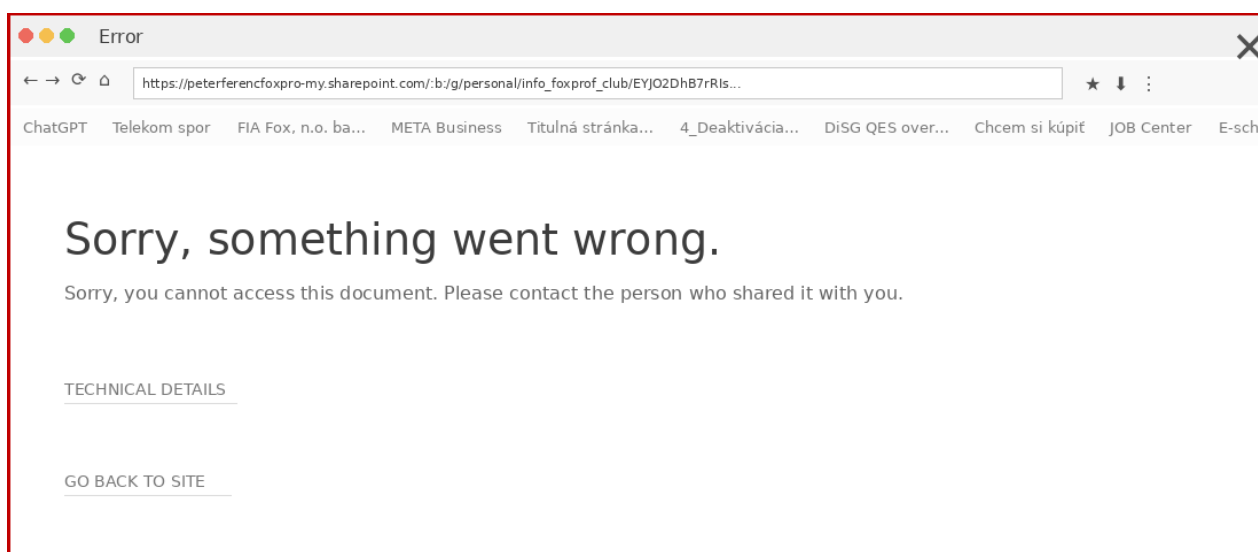
Szanowna Data Protection Commission,

Skarżący Peter Ferenc, zamieszkały w Republice Federalnej Niemiec (Kumhausen, Bawaria), niniejszym na podstawie art. 77 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO) składa do Data Protection Commission jako wiodącego organu nadzorczego (Lead Supervisory Authority) w rozumieniu art. 56 RODO skargę na naruszenie RODO przez Microsoft Ireland Operations Limited oraz wnosi o przeprowadzenie postępowania na podstawie art. 57 ust. 1 lit. f) i zastosowanie środków naprawczych na podstawie art. 58 RODO. Przy nowej licencji Microsoft utworzył nowego tenanta zamiast reaktywacji pierwotnego — mimo że pierwotny tenant fizycznie istnieje (potwierdzone weryfikacją Microsoft Graph API z 5.5.2026, Drive ID b!73qlQ29wZ0...) — co dowodzi arbitralnego decydowania Microsoftu o dostępie do moich własnych danych, tj. osoby, której dane dotyczą. Stanowi to naruszenie art. 12 ust. 5, art. 15, art. 16 i art. 20 RODO.

Testowałem link SharePoint do udostępniania, który udostępniłem zewnętrznemu odbiorcy 29 sierpnia 2025 r. — czyli 6 miesięcy przed rzekomą dezaktywacją dzierżawy (tenanta):

https://peterferencfoxpro-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_foxprof_club/EYJO2DhB7rRIs2W4xvchcvQBN7-816zT7mFpF3VugkM6Zg?e=NC9I7K

Powyższy link SharePoint pochodzi z pierwotnej bazy danych i jest nie działający, co dowodzi, że Microsoft bezprawnie blokuje mi dostęp do danych z pierwotnej bazy danych.



Dowód: serwer SharePoint zwraca komunikat o błędzie przy próbie dostępu do pierwotnego linku do udostępniania — co fizycznie dowodzi, że dane istnieją, lecz dostęp jest odmawiany.

I. ODESŁANIE DO GŁÓWNEGO PISMA

Pełny opis stanu faktycznego i kompletna matryca dowodowa zawarte są w piśmie PIF-EU-2026-MBS-001 złożonym 9 maja 2026 r. do OLAF (załączonym jako PDF, podpisanym QES, 25 stron SK+EN+DE). Niniejsze pismo towarzyszące w całości się do niego odwołuje i ogranicza się do faktów istotnych dla egzekwowania RODO.

II. WŁAŚCIWOŚĆ DPC – WIODĄCY ORGAN NADZORCZY

Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796, siedziba: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521) jest głównym miejscem prowadzenia działalności (main establishment) Microsoft Corporation w UE dla ekosystemu Microsoft 365 oraz podmiotem kontraktowym klientów z UE. Na podstawie art. 56 ust. 1 RODO Data Protection Commission jest wiodącym organem nadzorczym dla transgranicznego przetwarzania danych przez Microsoft w UE — tj. wyłącznie właściwym do prowadzenia niniejszego postępowania w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy (art. 60 RODO).

III. ISTOTA CZYNU – NARUSZENIE RODO



ISTOTA CZYNU – INSTYTUCJONALNE NARUSZENIE RODO

1. Skarżący jako osoba, której dane dotyczą, i użytkownik kontraktowy licencji M365 Business Standard (tenant: PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com) po utracie urządzenia 2FA wykonał wobec Microsoftu prawo dostępu do własnych danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania (art. 16 RODO) i prawo do przenoszenia (art. 20 RODO) — konkretnie ponowne uruchomienie pierwotnych adresów URL do udostępniania.
2. Zespół Microsoft Support (pracownicy Microsoft Ireland Operations Ltd, Microsoft Deutschland GmbH, oddziałów Microsoft w Indiach / na Filipinach / w Wietnamie) systematycznie odmówił bezpłatnego wypełnienia obowiązków z RODO i w sposób zinstytucjonalizowany przekierował skarżącego do płatnych partnerów CSP (≥ 50 EUR/miesiąc).
3. Jest to bezpośrednie naruszenie art. 12 ust. 5 RODO, który stanowi, że informacje i

działania na podstawie art. 15–22 RODO są udzielane **BEZPŁATNIE**.

4. Smoking gun: wiadomość Microsoft Data Protection Team (Akshay) z 12.11.2025 w Case ID #2511040050000381 dosłownie: „If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.” — Microsoft Data Protection Team sam instytucjonalizuje naruszenie RODO.

5. Weryfikacja Microsoft Graph API (5.5.2026) obiektywnie dowodzi, że OneDrive Personal Site fizycznie istnieje. Konkretnie: endpoint Graph API /me/drive zwrócił HTTP 200 OK + metadane JSON, w tym Drive ID b!

73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp, identyfikator właściciela i informacje o limicie. Wywołanie zostało uwierzytelnione legalnym tokenem dostępu OAuth 2.0 wydanym dla konta info@foxprof.club. Odpowiedź obiektywnie dowodzi, że OneDrive Personal Site jest aktywnie obsługiwany przez infrastrukturę Microsoftu — tenant nie został fizycznie usunięty, dostęp jest jedynie arbitralnie odmawiany na poziomie aplikacyjnym. Microsoft odmawia mi dostępu do moich danych oraz dostępu przez hiperłącza do SharePoint Microsoft na koncie info@foxprof.club i pozostaje w zwłoce na podstawie art. 12 ust. 3 RODO — od pierwszego wniosku osoby, której dane dotyczą (4.11.2025), upłynęło ponad 6 miesięcy bez wypełnienia obowiązku, co przekracza również przedłużony trzymiesięczny termin z art. 12 ust. 3 akapit drugi RODO.info@foxprof.clubinfo@foxprof.club

IV. NARUSZENIE PRZEPISÓW RODO

Przepis RODO	Naruszenie Microsoft Ireland
Art. 12 ust. 3 RODO – termin na odpowiedź	Microsoft od pierwszego wniosku 4.11.2025 nie odpowiedział ani w terminie 1 miesiąca, ani w przedłużonym terminie 3 miesięcy; trwająca zwłoka ponad 6 miesięcy.
Art. 12 ust. 5 RODO – bezpłatność wykonywania praw	Microsoft uzależnia wykonywanie praw z RODO od zapłaty partnerom CSP (≥ 50 EUR/miesiąc) — bezpośrednie naruszenie ustawowego obowiązku BEZPŁATNEGO wypełnienia art. 15–22.
Art. 15 RODO – prawo dostępu	Microsoft odmawia osobie, której dane dotyczą, dostępu do własnych danych przechowywanych w tenancie M365 (adresy URL do udostępniania niedziałające) przed dezaktywacją wywołaną w sposób skoordynowany przez sam Microsoft.

Przepis RODO	Naruszenie Microsoft Ireland
Art. 16 RODO – prawo do sprostowania	Microsoft odmawia ponownego uruchomienia (naprawy stanu technicznego) pierwotnych adresów URL do udostępniania po zresetowaniu 2FA.
Art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych	Microsoft blokuje przenoszenie danych bez płatnego wsparcia CSP.
Art. 5 ust. 1 lit. a) RODO – zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość	Przetwarzanie / odmowa danych bez podstawy prawnej; nieprzejrzyste, zinstytucjonalizowane przekierowywanie do osób trzecich.
Art. 5 ust. 2 RODO – zasada rozliczalności (accountability)	Microsoft jako administrator nie wykazał zgodności swoich operacji przetwarzania z RODO przy przekazaniu danych do Convergys i partnerów CSP, ani nie udokumentował zgodności z prawem praktyki przekierowywania.
Art. 13 i 14 RODO – obowiązek informacyjny	Microsoft przed przekazaniem konkretnego zgłoszenia RODO do Convergys nie poinformował osoby, której dane dotyczą, w rzeczywistym momencie przekazania, niezależnie od ramowej listy podprzetwarzających.
Art. 28 RODO – obowiązki podmiotu przetwarzającego	Microsoft przekazał treść zgłoszenia RODO i dane osobowe skarżącego do Convergys bez przejrzystej dokumentacji konkretnego polecenia przetwarzania dla tego zgłoszenia.

→ Postępowanie Microsoft Ireland należy do wyłącznej właściwości DPC jako wiodącego organu nadzorczego na podstawie art. 56 + 60 RODO.

V. KONKRETNE ŻĄDANIA WOBEC DPC

Skarżący niniejszym na podstawie art. 77 + 57 + 58 + 66 RODO wnosi do DPC, aby:

- WSZCZĄŁ formalne postępowanie wobec Microsoft Ireland Operations Ltd. na podstawie art. 57 ust. 1 lit. f) i art. 58 ust. 1 RODO.**
- NAKAZAŁ Microsoft Ireland Operations Ltd. niezwłoczne i BEZPŁATNE ponowne**

uruchomienie pierwotnych adresów URL do udostępniania skarżącego na podstawie art. 58 ust. 2 lit. c) RODO (uprawnienie naprawcze — nakaz spełnienia żądań osoby, której dane dotyczą).

3. **NAKAZAŁ** Microsoftowi zaprzestanie zinstytucjonalizowanej praktyki przekierowywania osób, których dane dotyczą, do płatnego wsparcia CSP przy wykonywaniu praw z RODO na podstawie art. 58 ust. 2 lit. d) RODO (nakaz dostosowania przetwarzania do RODO).

4. **NAŁOŻYŁ** na Microsoft Ireland administracyjną karę pieniężną na podstawie art. 83 ust. 5 lit. b) RODO (do 20 mln EUR lub 4 % globalnego rocznego obrotu) za naruszenie art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 5 i art. 15–22 RODO.

5. **URUCHOMIŁ** mechanizm kompleksowej współpracy na podstawie art. 60–66 RODO i koordynował z zainteresowanymi organami nadzorczymi: BfDI Bonn (Microsoft Deutschland GmbH), CNIL (Microsoft France), Garante (Microsoft Italia) i innymi.

6. **KOORDYNOWAŁ** postępowanie z OLAF (PIF-EU-2026-MBS-001), EPPO (PIF-EU-2026-MBS-002), DG COMP (PIF-EU-2026-MBS-003, Case ID 4YXS-8EFB7771).

7. **PRZYJĄŁ ŚRODEK TYMCZASOWY** na podstawie art. 66 ust. 1 RODO (procedura w trybie pilnym): ze względu na (i) trwający okres karencji pierwotnego tenanta PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com z terminem 27 maja 2026, (ii) grożącą nieodwracalną utratę 7,2 GB danych biznesowych oraz (iii) trwające odpowiedzi serwera HTTP 401/403 wobec udostępnionych klientów — DPC nakaże Microsoft Ireland Operations Ltd. niezwłoczne przedłużenie okresu karencji pierwotnego tenanta do prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania oraz zakaz jakiegokolwiek usuwania danych, deprovisioningu lub nieodwracalnej zmiany pierwotnych adresów URL do udostępniania.

8. **PRZEKAZAŁ** skarżącemu numer sprawy, szacowane ramy czasowe postępowania i okresową informację zwrotną na podstawie art. 77 ust. 2 RODO.

VI. OŚWIADCZENIE W DOBREJ WIERZE I ZASTRZEŻENIE

Niniejsza skarga składana jest w dobrej wierze na podstawie art. 77 RODO, w oparciu o obiektywne dowody weryfikowalne niezależnie od skarżącego (Microsoft Graph API, logi odpowiedzi serwera, wiadomości e-mail samego Microsoftu). Skarżący zastrzega sobie status sygnalisty na podstawie Dyrektywy (UE) 2019/1937 i wnosi o zastosowanie wszystkich przewidzianych tam środków ochrony.



FORMALNE ZASTRZEŻENIE DALSZYCH KROKÓW PRAWNYCH

Skarżący wyraźnie zastrzega sobie prawo do:

- (a) złożenia bezpośredniej skargi na bezczynność DPC na podstawie art. 78 RODO (prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu);
- (b) wniesienia bezpośredniego powództwa o odszkodowanie przeciwko Microsoft Ireland na podstawie art. 79 + 82 RODO (prawo do odszkodowania);
- (c) złożenia równoległej skargi do BfDI Bonn (niemiecki federalny organ ochrony danych) jako zainteresowanego organu nadzorczego przez mechanizm kompleksowej współpracy;
- (d) eskalacji sprawy do EROD (Europejska Rada Ochrony Danych) na podstawie art. 65 RODO w przypadku sporu między organami nadzorczymi.

→ Niniejsze zastrzeżenie wywołuje skutek prawny od dnia doręczenia niniejszej skargi DPC.

VII. ZAŁĄCZNIKI

Poniższe linki SharePoint umieszczone są na NOWYM tenancie i służą wyłącznie do udostępniania dowodów organom. PIERWOTNE ADRESY URL DO UDOSTĘPNIANIA (z dezaktywowanego tenanta, zawierające 7,2 GB danych biznesowych) pozostają NIEDZIAŁAJĄCE i są PRZEDMIOTEM niniejszej skargi. Skarżący NIE ŻĄDA migracji danych na nowego tenanta — żąda REAKTYWACJI pierwotnego tenanta, aby pierwotne adresy URL do udostępniania (udostępnione klientom i partnerom biznesowym) ponownie działały.



[01 OLAF PIF Microsoft Complaint SK EN DE signed with QES v1.pdf](#)

(Pełne pismo podpisane QES, 25 stron SK+EN+DE, 1,6 MB) — zawiera:

- (1) pełną analizę faktyczną wraz ze śladem czasowym z SMTP message-ID,
- (2) wiadomość „smoking gun” od Akshaya (Microsoft Data Protection Team) z 12.11.2025,
- (3) trzy wiadomości Microsoft Support z materialnymi sprzecznościami (Lucas Le 3.5.2026 vs Julie Duong 4.5.2026),
- (4) log odpowiedzi serwera HTTP 401/403 (3.5.2026) — fizyczne istnienie danych,
- (5) weryfikację Microsoft Graph API (5.5.2026) — dowód Drive ID,
- (6) listę Cc ponad 60 adresatów.

(7) Podwójne fakturowanie — Microsoft Rechnung G154830691 (27.4.2026)

(8) Komunikacja z Microsoft Support:

 [03 Supporting Evidence External Links EN SK signed with QES.pdf](#)

 [04 Response Lucas Le EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [05 Response Julie Duong FIAFOX1 EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [06 Response Julie Duong Case2511 EN DE SK v2 signed with QES.pdf](#)

 [07 Response MS Support OneDrive EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

(9) DG COMP – Komisja Europejska:

 [08 DGCOMP PIF Microsoft Complaint EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

(10) EPPO: pismo przez formularz internetowy.

(11) BfDI Bonn: równoległa skarga przez mechanizm kompleksowej współpracy (w przygotowaniu).

(12) Bundeskartellamt Bonn (zostanie wkrótce wysłane).

Dalsze dowody dostarczę DPC na żądanie.

VIII. CHRONOLOGICZNE PODSUMOWANIE ESKALACJI

Data	Zdarzenie
list. 2025	Skarżący traci dostęp do aplikacji uwierzytelniającej 2FA. Kontaktuje się z Microsoft Support z wnioskiem o reset 2FA i przywrócenie dostępu do konta MBS 365 info@foxprof.club .
4.11.2025	Otwarcie Case ID #2511040050000381. Sprawę przejmuje Microsoft Data Protection Team (Akshay).
12.11.2025	SMOKING GUN: Microsoft Data Protection Team (Akshay) w wiadomości dosłownie stwierdza: „If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.” — zinstytucjonalizowane przekierowanie do płatnego wsparcia CSP bezpośrednio od Microsoft Data Protection Team.
11.2025 – 2.2026	Kontynuacja odmownej komunikacji. Eskalacja z Microsoft Deutschland support → Microsoft India support (domena office365support.com) — wszyscy są pracownikami Microsoftu. Żaden z nich nie zgadza się na bezpłatny reset 2FA.

Data	Zdarzenie
26.2.2026	Microsoft dezaktywuje pierwotnego tenanta PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com zawierającego 7,2 GB danych biznesowych i wszystkie adresy URL do udostępniania udostępnione klientom i partnerom biznesowym.
26.-27.3.2026	WYMUSZENIE TRZECIEGO TENANTA: Aby w ogóle móc zgłosić zgłoszenie wsparcia (z dezaktywowanego tenanta nie można zalogować się do portalu Microsoft Support), skarżący jest zmuszony utworzyć TRZECIEGO tenanta FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com (ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a). Zgłoszenie #2603261420000323 (Ali Ahmed) zostaje zarchiwizowane w 51 minut jako „duplicate” (Youssef Omar, Microsoft Support Engineer, manager Mohamed Shehata). Drugie zgłoszenie #2603261420000529 (27.3.2026) usunięto bez przeczytania. Szczegóły w sekcji IX.
27.3.2026	Skarżący kupuje nową licencję M365 Business Standard. Zamiast reaktywacji pierwotnego tenanta Microsoft zmusił skarżącego do utworzenia NOWEGO pustego tenanta (ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e), aby skarżący w ogóle uzyskał dostęp do wsparcia Business, którego mu odmawiano, co było warunkiem uzyskania wsparcia Business dla pierwotnego konta info@foxprof.club. info@foxprof.club
3.2026 - 4.2026	Skarżący otwiera dalsze zgłoszenia #2603271420000323, #2603281420000129, #2604031420001033. Microsoft Support obstaje przy przekierowywaniu do płatnych partnerów CSP (≥ 50 EUR/miesiąc) w celu wykonywania praw z RODO. Schemat CSP-tying jest zinstytucjonalizowany.
3.5.2026	Log odpowiedzi serwera HTTP 401/403 dowodzi, że pliki fizycznie istnieją — Microsoft jedynie odmawia dostępu. Lucas Le (Microsoft) potwierdza e-mailem istnienie pierwotnego tenanta, w tym obu domen.
4.5.2026	Julie Duong (Microsoft), w bezpośredniej sprzeczności z Lucasem Le, twierdzi, że dane zostały „permanently deleted 1.3.2026” — materialna sprzeczność w komunikacji Microsoftu.

Data	Zdarzenie
5.5.2026	Weryfikacja Microsoft Graph API obiektywnie dowodzi, że OneDrive Personal Site dla info@foxprof.club aktywnie odpowiada (Drive ID b!73qlQ29wZ0...). Endpoint /me/drive zwrócił HTTP 200 OK + metadane JSON. Pierwotny tenant fizycznie istnieje — Microsoft jedynie odmawia mu dostępu na poziomie aplikacyjnym. info@foxprof.club
8.5.2026 17:13	Microsoft w zwłoce na podstawie art. 12 ust. 3 RODO — upłynął ostateczny termin wyznaczony przez skarżącego przy 0/4 spełnionych żądaniach (reaktywacja pierwotnego tenanta, ponowne uruchomienie adresów URL do udostępniania, bezpłatny dostęp do danych, pisemne uzasadnienie). Od pierwszego wniosku osoby, której dane dotyczą (4.11.2025), upłynęło ponad 6 miesięcy.

→ Wzorzec postępowania Microsoftu: (1) zinstytucjonalizowana odmowa bezpłatnego wsparcia RODO od 4.11.2025; (2) zautomatyzowana praktyka przekierowywania do płatnych partnerów CSP; (3) dezaktywacja pierwotnego tenanta przy zachowaniu fizycznego istnienia danych; (4) odmowa reaktywacji przy zakupie nowej licencji; (5) materialne sprzeczności w komunikacji Microsoftu (Lucas Le vs Julie Duong); (6) niespójność między twierdzeniem o „permanent deletion” a obiektywną weryfikacją Microsoft Graph API. Fakty te dowodzą systemowego naruszenia art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 5, art. 15, art. 16 i art. 20 RODO przez Microsoft Ireland Operations Limited.

IX. SYSTEMOWA ODMOWA WSPARCIA PRZEZ MICROSOFT

Skarżący przedkłada niezależny krąg dowodów wykazujących, że odmowa praw z RODO nie jest indywidualnym uchybieniem, lecz zinstytucjonalizowanym wzorcem Microsoftu. Poniższe cztery odrębnie wykazane praktyki tworzą łącznie systemowe naruszenie art. 12 ust. 3 i 5, art. 13, art. 14, art. 28 RODO, art. 5 ust. 1 lit. a) RODO (zasada przejrzystości) oraz Dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych (CSP-tying jako wprowadzające w błąd zaniechanie w rozumieniu art. 7 Dyrektywy).

A. Wymuszenie utworzenia trzeciego tenanta w celu dostępu do portalu Microsoft Support

Po dezaktywacji pierwotnego tenanta PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (26.2.2026) skarżący nie mógł zalogować się do portalu Microsoft Support z dezaktywowanego konta w celu złożenia zgłoszenia (tiketu). W konsekwencji Microsoft de facto wymusił założenie trzeciego tenanta FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com (Tenant ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a, konto BASIC, login PeterFerenc@FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com, 26.3.2026) — wyłącznie po to, aby skarżący mógł komunikować się z Microsoft Support. Ten wyłączny cel (dostęp do wsparcia, a nie działalność gospodarcza) dowodzi sam ciąg czasowy: pierwsze zgłoszenie otwarto tego samego dnia, w którym utworzono tenanta (#2603261420000323, 26.3.2026). Jest to materialna przeszkoda w wykonywaniu praw z RODO, a więc bezpośrednie naruszenie art. 12 ust. 5 RODO (wykonywanie praw bez zbędnych przeszkód).PeterFerenc@FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com

B. Wzorzec archiwizowania zgłoszeń wsparcia jako „duplicate” bez rozwiązania

Po utworzeniu trzeciego tenanta skarżący stworzył 5 zgłoszeń wsparcia w ciągu 2 miesięcy — wszystkie 5 zamknięto bez rozwiązania (własnymi słowami skarżącego we wniosku o eskalację z 2.5.2026: „4 closed tickets / 2 months / 0 resolution”):

Tracking ID	Otwarty	Agent	Sposób zamknięcia
#2603261420000323	26.3.2026	Ali Ahmed → Youssef Omar	Zarchiwizowane „duplicate” w 51 min.
#2603261420000529	27.3.2026	MS Support EU	Usunięte bez przeczytania
#2603271420001984	27.3.2026	Abdelhamid R., Hazem	„browser problem” — zamknięte
#2604031420001033	3.4.2026	Jermaine Guillermo, Jaime Cruz	Błędnie przekierowane do OneDrive Tech Support
#2604251410000063	25.4.2026	Lucas Le, Julie Duong, Khuong, Harsha	Sprzeczność + materialnie nieprawdziwe twierdzenia

→ Z pięciu kolejnych zgłoszeń żadne nie doprowadziło do reaktywacji tenanta ani do ponownego uruchomienia adresów URL do udostępniania. Klasyfikacje takie jak „duplicate”, „browser problem” czy przekierowanie do technicznego wsparcia OneDrive są narzędziami proceduralnymi służącymi do celowego zamknięcia zgłoszenia bez rozpatrzenia istoty sprawy

— naruszenie art. 12 ust. 3 i 5 RODO (termin i bezpłatność wykonywania praw osoby, której dane dotyczą).

C. Outsourcing komunikacji RODO do Convergys — naruszenie art. 13 i 14 RODO

W ramach zgłoszenia #2603261420000323 komunikację przejął Abdallah Mohammed Baligh Elsayed (e-mail v-amohammedb@microsoft.com) z Convergys — zewnętrznej agencji outsourcingowej, której Microsoft przekazuje dane osobowe i treść zgłoszeń RODO skarżącego. Microsoft nie poinformował skarżącego przed przekazaniem danych osobowych i treści konkretnego zgłoszenia RODO do Convergys w rozumieniu art. 13 i 14 RODO (obowiązek informacyjny w rzeczywistym momencie przekazania konkretnego zgłoszenia konkretnemu podmiotowi przetwarzającemu), niezależnie od istnienia ramowej listy podprzetwarzających opublikowanej na servicetrust.microsoft.com. Konkretnie przekazanie zgłoszenia RODO zawierającego dane osobowe i komunikację dotyczącą wykonywania praw z RODO wymaga odrębnego obowiązku informacyjnego, którego Microsoft Ireland nie dopełnił. Jest to odrębne naruszenie art. 13 i 14 RODO oraz art. 28 RODO (przejrzystość przy powierzeniu konkretnej operacji podmiotowi przetwarzającemu).

D. Podwójne fakturowanie — Microsoft Rechnung G154830691 (27.4.2026)

W dniu 27.4.2026 Microsoft wystawił skarżącemu fakturę Rechnung G154830691 za tenanta FIA Fox nonprofit — niezależnie od faktu, że pierwotny (dezaktywowany) tenant pozostaje w okresie karencji (grace period), a skarżący nabył kolejną nową licencję M365 BS (od 27.3.2026). Skarżący znajduje się zatem w stanie podwójnego, a nawet potencjalnie potrójnego fakturowania przez Microsoft — przy 0 % rozwiązania pierwotnego problemu. Niezależnie od nominalnej kwoty faktury (4,75 EUR), sam fakt fakturowania w trakcie blokowania pierwotnych praw z RODO dowodzi, że Microsoft stale czerpie zysk z równoległej struktury wielotenantowej, którą sam wymusił. Skarżący podnosi to jako część szkody majątkowej i niemajątkowej w ramach art. 82 ust. 1 RODO (prawo osoby, której dane dotyczą, do odszkodowania).

→ WNIOSEK SEKCJI IX: Cztery odrębnie wykazane praktyki (wymuszenie trzeciego tenanta, archiwizowanie zgłoszeń jako „duplicate”, outsourcing do Convergys bez obowiązku informacyjnego, podwójne fakturowanie) dowodzą, że Microsoft Ireland Operations Limited nie popełnia indywidualnego błędu, lecz stosuje systemowy model proceduralny, w którym wykonywanie praw z RODO (art. 12–22) jest (i) uzależnione od obowiązkowego zakładania nowych tenantów, (ii) skazane na zamknięcie w klasyfikacjach proceduralnych bez rozpatrzenia istoty sprawy, (iii) outsourcowane osobom trzecim bez przejrzystości i (iv) wielokrotnie fakturowane. Fakty te kumulatywnie wzmacniają wniosek skarżącego o zastosowanie art. 58 ust. 2 RODO (środki naprawcze DPC), art. 66 ust. 1 RODO (środek tymczasowy) i art. 83 ust. 5 lit. b) RODO (kara do 20 M EUR lub 4 % globalnego rocznego obrotu).

Poniżej krótkie podsumowanie służące szybkiej orientacji w problemie dla właściwych osób w DPC:

Zwięzłe podsumowanie skargi – PIF-EU-2026-MBS-004 (Microsoft Ireland)

Ja, Peter Ferenc, jako osoba, której dane dotyczą, oraz użytkownik licencji Microsoft 365 Business Standard (tenant: PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com), składam skargę do Data Protection Commission (DPC Ireland) na podstawie art. 77 RODO w związku z poważnym i długotrwałym naruszeniem moich praw z RODO przez Microsoft Ireland Operations Limited. Po utracie urządzenia z 2FA i zablokowaniu dostępu do konta info@foxprof.club Microsoft odmówił bezpłatnego zresetowania MFA i przywrócenia dostępu do moich danych, mimo że wielokrotnie o to wnosiłem od listopada 2025 r. przez różne oficjalne kanały wsparcia. Zamiast tego systematycznie przekierowywał mnie do płatnych partnerów CSP (min. 50 EUR/miesiąc), uzależniając tym samym wykonywanie praw z art. 15, 16 i 20 RODO od uiszczenia opłat. info@foxprof.club

Microsoft następnie dezaktywował pierwotnego tenanta zawierającego ok. 7,2 GB danych biznesowych oraz wszystkie udostępnione linki SharePoint/OneDrive, przy czym przy zakupie nowej licencji utworzył nowego pustego tenanta zamiast reaktywacji pierwotnego. Dowody (logi HTTP 401/403 przy pierwotnych adresach URL do udostępniania oraz wywołanie Microsoft Graph API /me/drive z HTTP 200 OK i ważnym Drive ID dla info@foxprof.club) dowodzą, że pierwotny tenant fizycznie istnieje, lecz dostęp do danych jest arbitralnie blokowany na poziomie aplikacyjnym.

W okresie marzec–kwiecień 2026 otworzyłem pięć zgłoszeń wsparcia, przy czym wszystkie zamknięto bez merytorycznego rozwiązania (np. jako „duplicate”, „browser problem” lub przekierowano do technicznego wsparcia OneDrive) i bez reaktywacji tenanta czy przywrócenia adresów URL do udostępniania. Wiadomości Microsoft Data Protection Team i poszczególnych agentów (w szczególności „If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.”) dowodzą instytucjonalnej praktyki odmowy bezpłatnego wykonywania praw i przekierowywania do płatnego wsparcia.

Takim postępowaniem Microsoft moim zdaniem systematycznie narusza w szczególności art. 12 ust. 3 i 5 RODO (termin i bezpłatność wykonywania praw), art. 15, 16 i 20 RODO (dostęp, sprostowanie, przenoszenie), art. 5 ust. 1 lit. a) i ust. 2 RODO (zgodność z prawem, przejrzystość, rozliczalność), a także art. 13, 14 i 28 RODO przy przekazaniu komunikacji osobie trzeciej (Convergys) bez odpowiedniej indywidualnej informacji.

W skardze wnoszę do DPC w szczególności o:

- (1) wszczęcie formalnego postępowania,
- (2) bezpłatną reaktywację pierwotnego tenanta i ponowne uruchomienie pierwotnych adresów URL do udostępniania,
- (3) zakaz przekierowywania osób, których dane dotyczą, do płatnych partnerów CSP przy wykonywaniu praw z RODO,

(4) nałożenie odpowiedniej administracyjnej kary pieniężnej na podstawie art. 83 RODO oraz
(5) przyjęcie środków tymczasowych na podstawie art. 66 RODO w celu zachowania wszystkich danych w pierwotnym tenancie do zakończenia postępowania.

Przy szczegółowym badaniu osi czasu sprawy DPC natrafi na bezpośrednią sprzeczność między dwoma oficjalnymi oświadczeniami wsparcia w odstępie zaledwie 24 godzin.

Podczas gdy jeden przedstawiciel potwierdził istnienie pierwotnego środowiska cyfrowego (tenanta), następnego dnia inny kierownik twierdził, że wszystkie dane zostały nieodwracalnie usunięte już dwa miesiące wcześniej. Ten szum komunikacyjny uważam za kluczowy dowód nieprzejrzystości, który uniemożliwia użytkownikowi wykonanie prawa dostępu do jego danych na podstawie art. 16 RODO. Istnieje zatem materialna sprzeczność między rzeczywistością techniczną (Graph API 200 OK) a informacjami przekazywanymi osobie, której dane dotyczą, przez administratora.

Dla przewyższenia tej sprzeczności niezbędne jest, aby organy nadzorcze, w szczególności DPC Ireland, skorzystały ze swoich uprawnień naprawczych na podstawie art. 58 RODO i nałożyły sankcje na podstawie art. 83 RODO o skutku odstraszającym. Jednocześnie konieczna jest ściślejsza koordynacja między organami ochrony danych a organami ochrony konsumentów, aby zapobiec praktykom „paywallingu” praw podstawowych w przestrzeni cyfrowej.

To papierek lakmusowy dla europejskiej regulacji chmury. Jeśli pozostanie bez odpowiedniej reakcji, sprzeczność w prawie pogłębi się, a „suwerenność cyfrowa” obywateli europejskich pozostanie jedynie pustym hasłem w cieniu korporacyjnych portali wsparcia.

Ustawodawstwo musi odpowiadać na rzeczywistość techniczną (jak efekt lock-in 2FA i złożoność Graph API), aby prawo nie było jedynie formalną proklamacją, lecz żywym instrumentem ochrony w rękach osoby, której dane dotyczą.

- **Konflikt pierwszeństwa stosowania (art. 3 ust. 4 Dyrektywy 2005/29/WE):** sama Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych w art. 3 ust. 4 wyraźnie przewiduje istnienie konfliktu („sprzeczności”). Stanowi ona, że w przypadku konfliktu między przepisami tej dyrektywy a innymi przepisami Unii (jak RODO) regulującymi szczególne aspekty nieuczciwych praktyk handlowych, pierwszeństwo mają te inne przepisy. Microsoft ignoruje tę sprzeczność i zachowuje się tak, jakby komercyjne zasady wsparcia (model CSP) stały ponad bezwzględnie obowiązującymi przepisami RODO.
- **Rozbieżność prawna w kwalifikacji czynności:** sprzeczność polega na tym, że Microsoft kwalifikuje reset 2FA i dostęp do danych jako „płatną usługę posprzedażową” (after-sales service), podczas gdy prawo (RODO) definiuje je jako „bezpłatne wykonywanie praw podstawowych”. Powstaje przez to systemowy „paywalling”, w którym wykonywanie praw osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 12 ust. 5 RODO jest uzależnione od relacji komercyjnej, co jest w bezpośredniej sprzeczności z hierarchią norm prawnych UE.

- **Sprzeczność w terminach i pewności proceduralnej:** podczas gdy RODO w art. 12 ust. 3 ściśle określa termin na odpowiedź (maksymalnie 3 miesiące w przypadkach złożonych), Microsoft wykorzystuje „sprzeczność” między swoimi wewnętrznymi zasadami technicznymi (grace period) a terminem ustawowym, tworząc w sprawie Ferenc stan niepewności prawnej trwający ponad 6 miesięcy.
- **Niezgodność obowiązku informacyjnego przy outsourcingu:** istnieje sprzeczność między obowiązkiem przejrzystości na podstawie art. 13 i 14 RODO a praktyką, w której Microsoft w czasie rzeczywistym nie informuje o przekazaniu konkretnych „zgłoszeń RODO” podwykonawcom takim jak Convergys, tworząc tym samym nieprzejrzyste środowisko przetwarzania.

Ta sprzeczność w prawie została w piśmie PIF-EU-2026-MBS-004 określona jako zinstytucjonalizowana obstrukcja, w której administrator wykorzystuje złożoność zbiegu wielu przepisów prawnych, aby uchylić się od swoich obowiązków.

Z poważaniem,

Data:

11 maja 2026 r.

Miejsce:

Kumhausen, Republika Federalna Niemiec

Skarżący:

Peter Ferenc

Kumhausen, Niemcy, Bawaria

[Dokument podpisany QES — eIDAS]

RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

AI SENSI DELL'ART. 77 GDPR

CONTRO MICROSOFT IRELAND

Complaint to Lead Supervisory Authority under Art. 77 GDPR — Microsoft Ireland Operations Ltd

Rif. / File Ref.: PIF-EU-2026-MBS-004

- Versioni linguistiche: SK → GA → EN → DE
- Fattura Microsoft MBB 365 (Business BASIC)
- Di seguito una breve sintesi

Data Protection Commission (DPC Ireland - Írsko)

Autorità di controllo capofila per Microsoft Ireland (art. 56 GDPR)

21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Irlanda

E-mail: info@dataprotection.ie

Modulo online: <https://forms.dataprotection.ie/>

Web: <https://www.dataprotection.ie/>

Data:	11 maggio 2026
Rif.:	PIF-EU-2026-MBS-004
Reclamante (interessato):	Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Germania
E-mail:	info@foxprof.club
Presunto autore della violazione (titolare del trattamento):	Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Dublino
Procedimenti connessi:	OLAF FNS – PIF-EU-2026-MBS-001 (9.5.2026); EPPO – PIF-EU-2026-MBS-002 (9.5.2026); DG COMP – PIF-EU-2026-MBS-003 (Case ID 4YXS-8EFB7771, 9.5.2026)

Base giuridica:

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – art. 12, par. 3, art. 12, par. 5, 15, 16, 20, 56, 57, 58, 66, 77, 82, 83; Direttiva 2005/29/CE

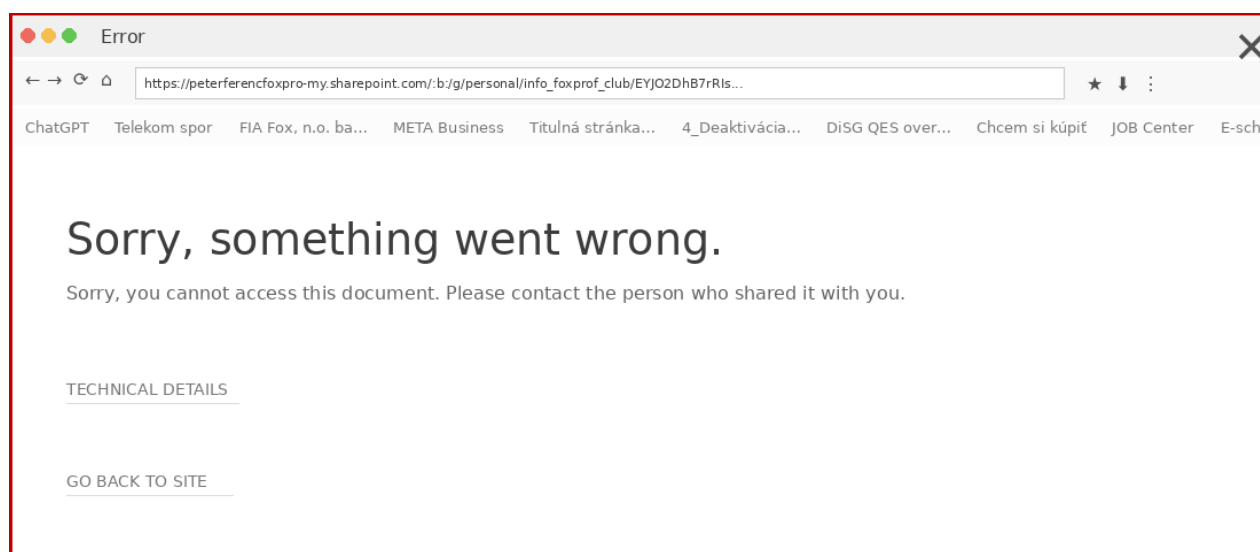
Spettabile Data Protection Commission,

Il reclamante Peter Ferenc, residente nella Repubblica Federale di Germania (Kumhausen, Baviera), con la presente, ai sensi dell'art. 77, par. 1 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), presenta alla Data Protection Commission quale autorità di controllo capofila (Lead Supervisory Authority) ai sensi dell'art. 56 GDPR un reclamo per violazione del GDPR da parte di Microsoft Ireland Operations Limited e chiede l'avvio di un'indagine ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f) e l'adozione di misure correttive ai sensi dell'art. 58 GDPR. In occasione della nuova licenza Microsoft ha creato un nuovo tenant anziché riattivare quello originario — sebbene il tenant originario esista fisicamente (confermato dalla verifica Microsoft Graph API del 5.5.2026, Drive ID b!73qIQ29wZ0...) — il che dimostra una decisione arbitraria di Microsoft sull'accesso ai miei stessi dati, ossia dell'interessato. Ciò costituisce violazione degli artt. 12, par. 5, 15, 16 e 20 GDPR.

Ho testato il link di condivisione SharePoint che avevo condiviso con un destinatario esterno il 29 agosto 2025 — ossia 6 mesi prima della presunta disattivazione del tenant:

https://peterferencfoxpro-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_foxprof_club/EYJO2DhB7rRIs2W4xvchcvQBN7-816zT7mFpF3VugkM6Zg?e=NC9I7K

Il link SharePoint di cui sopra proviene dal database originario ed è inattivo, il che dimostra che Microsoft mi blocca illegittimamente l'accesso ai dati del database originario.



Prova: il server SharePoint restituisce un messaggio di errore al tentativo di accesso al link di condivisione originario — ciò dimostra fisicamente che i dati esistono, ma l'accesso è negato.

I. RINVIO AL RICORSO PRINCIPALE

L'esposizione completa dei fatti e l'intera matrice probatoria sono contenute nel ricorso PIF-EU-2026-MBS-001 depositato il 9 maggio 2026 presso l'OLAF (allegato in PDF, firmato QES, 25 pagine SK+EN+DE). Il presente ricorso di accompagnamento vi rinvia integralmente e si limita ai fatti rilevanti ai fini dell'applicazione del GDPR.

II. COMPETENZA DELLA DPC – AUTORITÀ DI CONTROLLO CAPOFILA

Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796, sede: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521) è lo stabilimento principale (main establishment) di Microsoft Corporation nell'UE per l'ecosistema Microsoft 365 e il soggetto contraente dei clienti dell'UE. Ai sensi dell'art. 56, par. 1 GDPR la Data Protection Commission è l'autorità di controllo capofila per il trattamento transfrontaliero di dati da parte di Microsoft nell'UE — ossia esclusivamente competente a condurre il presente procedimento nell'ambito del meccanismo dello sportello unico (art. 60 GDPR).

III. NUCLEO DEI FATTI – VIOLAZIONE DEL GDPR



NUCLEO DEI FATTI – VIOLAZIONE ISTITUZIONALE DEL GDPR

1. Il reclamante, quale interessato e utente contrattuale della licenza M365 Business Standard (tenant: PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com), dopo la perdita del dispositivo 2FA ha esercitato nei confronti di Microsoft il diritto di accesso ai propri dati (art. 15 GDPR), il diritto di rettifica (art. 16 GDPR) e il diritto alla portabilità (art. 20 GDPR) — concretamente il ripristino degli URL di condivisione originari.
2. Il team di supporto Microsoft (dipendenti di Microsoft Ireland Operations Ltd, Microsoft Deutschland GmbH, filiali Microsoft in India / nelle Filippine / in Vietnam) ha sistematicamente rifiutato di adempiere gratuitamente agli obblighi GDPR e ha reindirizzato in modo istituzionalizzato il reclamante verso partner CSP a pagamento (≥ 50 EUR/mese).
3. Ciò costituisce una violazione diretta dell'art. 12, par. 5 GDPR, che stabilisce che le

informazioni e le misure di cui agli artt. 15-22 GDPR sono fornite GRATUITAMENTE.

4. Smoking gun: l'e-mail del Microsoft Data Protection Team (Akshay) del 12.11.2025 nel Case ID #2511040050000381 recita letteralmente: «If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.» — il Microsoft Data Protection Team istituzionalizza esso stesso la violazione del GDPR.

5. La verifica Microsoft Graph API (5.5.2026) dimostra oggettivamente che il OneDrive Personal Site esiste fisicamente. In particolare: l'endpoint Graph API /me/drive ha restituito HTTP 200 OK + metadati JSON, compreso il Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp, l'identificativo del proprietario e le informazioni sulla quota. La chiamata è stata autenticata con un token di accesso OAuth 2.0 legittimo rilasciato per l'account info@foxprof.club. La risposta dimostra oggettivamente che il OneDrive Personal Site è attivamente servito dall'infrastruttura Microsoft — il tenant non è stato fisicamente eliminato, l'accesso è solo arbitrariamente negato a livello applicativo. Microsoft mi nega l'accesso ai miei dati nonché l'accesso tramite gli hyperlink a SharePoint Microsoft sull'account info@foxprof.club ed è in ritardo ai sensi dell'art. 12, par. 3 GDPR — dalla prima richiesta dell'interessato (4.11.2025) sono trascorsi oltre 6 mesi senza adempimento dell'obbligo, superando anche il termine prorogato di tre mesi di cui all'art. 12, par. 3, secondo comma GDPR.info@foxprof.clubinfo@foxprof.club

IV. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL GDPR

Disposizione del GDPR	Violazione di Microsoft Ireland
Art. 12, par. 3 GDPR - termine per la risposta	Microsoft dalla prima richiesta del 4.11.2025 non ha risposto né nel termine di 1 mese né nel termine prorogato di 3 mesi; ritardo persistente di oltre 6 mesi.
Art. 12, par. 5 GDPR - gratuità dell'esercizio dei diritti	Microsoft subordina l'esercizio dei diritti GDPR al pagamento di partner CSP (≥ 50 EUR/mese) — violazione diretta dell'obbligo legale di adempiere GRATUITAMENTE agli artt. 15-22.
Art. 15 GDPR - diritto di accesso	Microsoft nega all'interessato l'accesso ai propri dati archiviati nel tenant M365 (URL di condivisione inattivi) prima di una disattivazione provocata in modo coordinato dallo stesso Microsoft.

Disposizione del GDPR	Violazione di Microsoft Ireland
Art. 16 GDPR – diritto di rettifica	Microsoft si rifiuta di ripristinare (correggere lo stato tecnico) gli URL di condivisione originari dopo il reset del 2FA.
Art. 20 GDPR – diritto alla portabilità dei dati	Microsoft blocca la portabilità dei dati senza supporto CSP a pagamento.
Art. 5, par. 1, lett. a) GDPR – liceità, correttezza, trasparenza	Trattamento / diniego dei dati senza base giuridica; reindirizzamento istituzionalizzato e non trasparente verso terzi.
Art. 5, par. 2 GDPR – principio di responsabilizzazione (accountability)	Microsoft quale titolare del trattamento non ha dimostrato la conformità delle proprie operazioni di trattamento al GDPR nel trasferimento dei dati a Convergys e ai partner CSP, né ha documentato la liceità della prassi di reindirizzamento.
Art. 13 e 14 GDPR – obbligo di informazione	Microsoft, prima del trasferimento di uno specifico ticket GDPR a Convergys, non ha informato l'interessato nel momento reale del trasferimento, indipendentemente dall'elenco quadro dei sub-responsabili.
Art. 28 GDPR – obblighi del responsabile del trattamento	Microsoft ha trasmesso il contenuto del ticket GDPR e i dati personali del reclamante a Convergys senza documentazione trasparente della specifica istruzione di trattamento per tale ticket.

→ La condotta di Microsoft Ireland rientra nella competenza esclusiva della DPC quale autorità di controllo capofila ai sensi degli artt. 56 + 60 GDPR.

V. RICHIESTE CONCRETE ALLA DPC

Il reclamante con la presente, ai sensi degli artt. 77 + 57 + 58 + 66 GDPR, chiede alla DPC di:

- 1. AVVIARE un'indagine formale nei confronti di Microsoft Ireland Operations Ltd. ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 58, par. 1 GDPR.**
- 2. ORDINARE a Microsoft Ireland Operations Ltd. di ripristinare immediatamente e**

GRATUITAMENTE gli URL di condivisione originari del reclamante ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) GDPR (potere correttivo — ordine di soddisfare le richieste dell'interessato).

3. INGIUNGERE a Microsoft di cessare la prassi istituzionalizzata di reindirizzamento degli interessati verso il supporto CSP a pagamento nell'esercizio dei diritti GDPR ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d) GDPR (ordine di conformare il trattamento al GDPR).

4. IRROGARE a Microsoft Ireland una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 83, par. 5, lett. b) GDPR (fino a 20 milioni di EUR o al 4 % del fatturato annuo mondiale) per violazione degli artt. 12, par. 3, 12, par. 5 e 15-22 GDPR.

5. ATTIVARE il meccanismo dello sportello unico ai sensi degli artt. 60-66 GDPR e coordinarsi con le autorità di controllo interessate: BfDI Bonn (Microsoft Deutschland GmbH), CNIL (Microsoft France), Garante (Microsoft Italia) e altre.

6. COORDINARE il procedimento con l'OLAF (PIF-EU-2026-MBS-001), l'EPPO (PIF-EU-2026-MBS-002), la DG COMP (PIF-EU-2026-MBS-003, Case ID 4YXS-8EFB7771).

7. ADOTTARE UNA MISURA PROVVISORIA ai sensi dell'art. 66, par. 1 GDPR (procedura d'urgenza): considerati (i) il periodo di grazia in corso del tenant originario PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com con scadenza 27 maggio 2026, (ii) l'incombente perdita irreversibile di 7,2 GB di dati aziendali e (iii) le persistenti risposte del server HTTP 401/403 verso i clienti condivisi — la DPC ordinerà a Microsoft Ireland Operations Ltd. l'immediata proroga del periodo di grazia del tenant originario fino alla conclusione definitiva del presente procedimento e il divieto di qualsiasi cancellazione di dati, deprovisioning o modifica irreversibile degli URL di condivisione originari.

8. FORNIRE al reclamante un numero di pratica, una tempistica stimata del procedimento e un riscontro periodico ai sensi dell'art. 77, par. 2 GDPR.

VI. DICHIARAZIONE IN BUONA FEDE E RISERVA

Il presente reclamo è presentato in buona fede ai sensi dell'art. 77 GDPR, sulla base di prove oggettive verificabili indipendentemente dal reclamante (Microsoft Graph API, log di risposta del server, e-mail dello stesso Microsoft). Il reclamante rivendica lo status di segnalante (whistleblower) ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937 e chiede l'applicazione di tutte le misure di protezione ivi previste.



RISERVA FORMALE DI ULTERIORI AZIONI LEGALI

Il reclamante si riserva espressamente il diritto di:

- (a) presentare un reclamo diretto per inerzia della DPC ai sensi dell'art. 78 GDPR (diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo);
 - (b) proporre un'azione diretta di risarcimento contro Microsoft Ireland ai sensi degli artt. 79 + 82 GDPR (diritto al risarcimento del danno);
 - (c) presentare un reclamo parallelo al BfDI Bonn (autorità federale tedesca per la protezione dei dati) quale autorità di controllo interessata tramite lo sportello unico;
 - (d) sottoporre la questione all'EDPB (Comitato europeo per la protezione dei dati) ai sensi dell'art. 65 GDPR in caso di controversia tra autorità di controllo.
- La presente riserva produce effetti giuridici a decorrere dalla data di ricezione del presente reclamo da parte della DPC.

VII. ALLEGATI

I link SharePoint sottostanti sono caricati sul NUOVO tenant e servono esclusivamente a condividere prove con le autorità. Gli URL DI CONDIVISIONE ORIGINARI (del tenant disattivato, contenenti 7,2 GB di dati aziendali) restano INATTIVI e costituiscono l'OGGETTO del presente reclamo. Il reclamante NON CHIEDE la migrazione dei dati sul nuovo tenant — chiede la RIATTIVAZIONE del tenant originario, affinché gli URL di condivisione originari (condivisi con clienti e partner commerciali) tornino a funzionare.

 [01 OLAF PIF Microsoft Complaint_SK_EN_DE signed with QES v1.pdf](#)

(Ricorso integrale firmato QES, 25 pagine SK+EN+DE, 1,6 MB) — contiene:

- (1) l'analisi fattuale completa, inclusa la traccia temporale con SMTP message-ID,
- (2) l'e-mail «smoking gun» di Akshay (Microsoft Data Protection Team) del 12.11.2025,
- (3) tre e-mail del supporto Microsoft con contraddizioni sostanziali (Lucas Le 3.5.2026 vs Julie Duong 4.5.2026),
- (4) il log di risposta del server HTTP 401/403 (3.5.2026) — esistenza fisica dei dati,
- (5) la verifica Microsoft Graph API (5.5.2026) — prova del Drive ID,
- (6) l'elenco Cc di oltre 60 destinatari.

(7) Doppia fatturazione — Microsoft Rechnung G154830691 (27.4.2026)

(8) Comunicazione con il supporto Microsoft:

 [03 Supporting Evidence External Links_EN_SK signed with QES.pdf](#)

 [04 Response Lucas Le_EN_SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [05 Response Julie Duong FIAFOX1_EN_SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [06 Response Julie Duong Case2511 EN DE SK v2 signed with QES.pdf](#)

 [07 Response MS Support OneDrive EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

(9) DG COMP – Commissione europea:

 [08 DGCOMP PIF Microsoft Complaint EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

(10) EPPO: presentazione tramite modulo web.

(11) BfDI Bonn: reclamo parallelo tramite il meccanismo dello sportello unico (in preparazione).

(12) Bundeskartellamt Bonn (sarà inviato a breve).

Ulteriori prove saranno fornite alla DPC su richiesta.

VIII. SINTESI CRONOLOGICA DELL'ESCALATION

Data	Evento
nov. 2025	Il reclamante perde l'accesso all'applicazione di autenticazione 2FA. Contatta il supporto Microsoft chiedendo il reset del 2FA e il ripristino dell'accesso all'account MBS 365 info@foxprof.club. info@foxprof.club
4.11.2025	Apertura del Case ID #2511040050000381. Il caso è preso in carico dal Microsoft Data Protection Team (Akshay).
12.11.2025	SMOKING GUN: il Microsoft Data Protection Team (Akshay) in un'e-mail afferma letteralmente: «If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.» — reindirizzamento istituzionalizzato verso il supporto CSP a pagamento direttamente dal Microsoft Data Protection Team.
11.2025 – 2.2026	Comunicazione di diniego persistente. Escalation dal supporto Microsoft Deutschland → supporto Microsoft India (dominio office365support.com) — tutti dipendenti Microsoft. Nessuno di loro acconsente al reset gratuito del 2FA.
26.2.2026	Microsoft disattiva il tenant originario PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com contenente 7,2 GB di dati aziendali e tutti gli URL di condivisione condivisi con clienti e partner commerciali.

Data	Evento
26.-27.3.2026	IMPOSIZIONE DEL TERZO TENANT: per poter anche solo aprire un ticket di supporto (dal tenant disattivato non è possibile accedere al portale di supporto Microsoft), il reclamante è costretto a creare un TERZO tenant FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com (ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a). Il ticket #2603261420000323 (Ali Ahmed) è archiviato in 51 minuti come «duplicate» (Youssef Omar, Microsoft Support Engineer, manager Mohamed Shehata). Il secondo ticket #2603261420000529 (27.3.2026) è eliminato senza essere letto. Dettagli nella sezione IX.
27.3.2026	Il reclamante acquista una nuova licenza M365 Business Standard. Anziché riattivare il tenant originario, Microsoft ha costretto il reclamante a creare un NUOVO tenant vuoto (ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e), affinché il reclamante potesse anche solo accedere al supporto Business che gli veniva negato, condizione per ottenere il supporto Business relativo all'account originario info@foxprof.club. info@foxprof.club
3.2026 - 4.2026	Il reclamante apre ulteriori ticket #2603271420000323, #2603281420000129, #2604031420001033. Il supporto Microsoft insiste nel reindirizzare verso partner CSP a pagamento (≥ 50 EUR/mese) per l'esercizio dei diritti GDPR. Lo schema di CSP-tying è istituzionalizzato.
3.5.2026	Il log di risposta del server HTTP 401/403 dimostra che i file esistono fisicamente — Microsoft si limita a negare l'accesso. Lucas Le (Microsoft) conferma via e-mail l'esistenza del tenant originario, inclusi entrambi i domini.
4.5.2026	Julie Duong (Microsoft), in diretta contraddizione con Lucas Le, afferma che i dati sono stati «permanently deleted 1.3.2026» — contraddizione sostanziale nella comunicazione di Microsoft.
5.5.2026	La verifica Microsoft Graph API dimostra oggettivamente che il OneDrive Personal Site per info@foxprof.club risponde attivamente (Drive ID b!73qlQ29wZ0...). L'endpoint /me/drive ha restituito HTTP 200 OK + metadati JSON. Il tenant originario esiste fisicamente — Microsoft si limita a negargli l'accesso a livello

Data	Evento
	applicativo. info@foxprof.club
8.5.2026 17:13	Microsoft in ritardo ai sensi dell'art. 12, par. 3 GDPR — è scaduto il termine finale fissato dal reclamante con 0/4 richieste soddisfatte (riattivazione del tenant originario, ripristino degli URL di condivisione, accesso gratuito ai dati, motivazione scritta). Dalla prima richiesta dell'interessato (4.11.2025) sono trascorsi oltre 6 mesi.

→ Schema di condotta di Microsoft: (1) rifiuto istituzionalizzato del supporto GDPR gratuito dal 4.11.2025; (2) prassi automatizzata di reindirizzamento verso partner CSP a pagamento; (3) disattivazione del tenant originario mantenendo l'esistenza fisica dei dati; (4) rifiuto di riattivazione all'acquisto di una nuova licenza; (5) contraddizioni sostanziali nella comunicazione di Microsoft (Lucas Le vs Julie Duong); (6) incoerenza tra l'affermazione di «permanent deletion» e la verifica oggettiva Microsoft Graph API. Tali fatti dimostrano una violazione sistemica degli artt. 12, par. 3, 12, par. 5, 15, 16 e 20 GDPR da parte di Microsoft Ireland Operations Limited.

IX. RIFIUTO SISTEMICO DEL SUPPORTO DA PARTE DI MICROSOFT

Il reclamante presenta un insieme indipendente di prove che dimostrano come il diniego dei diritti GDPR non sia un errore individuale, bensì uno schema istituzionalizzato di Microsoft. Le quattro prassi di seguito, dimostrate separatamente, costituiscono insieme una violazione sistemica degli artt. 12, par. 3 e 5, 13, 14, 28 GDPR, dell'art. 5, par. 1, lett. a) GDPR (principio di trasparenza) e della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (il CSP-tying quale omissione ingannevole ai sensi dell'art. 7 della Direttiva).

A. Costrizione a creare un terzo tenant per accedere al portale di supporto Microsoft

Dopo la disattivazione del tenant originario PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (26.2.2026), il reclamante non ha potuto accedere al portale di supporto Microsoft dall'account disattivato per aprire un ticket di supporto. Di conseguenza Microsoft ha di fatto imposto la creazione di un terzo tenant FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com (Tenant ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a, account BASIC, login PeterFerenc@FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com, 26.3.2026) — al solo scopo di consentire al reclamante di comunicare con il supporto Microsoft. Tale finalità esclusiva

(accesso al supporto, non attività commerciale) è dimostrata dalla stessa sequenza temporale: il primo ticket è aperto lo stesso giorno in cui è creato il tenant (#2603261420000323, 26.3.2026). Si tratta di una barriera sostanziale all'esercizio dei diritti GDPR, e quindi di una violazione diretta dell'art. 12, par. 5 GDPR (esercizio dei diritti senza ostacoli ingiustificati). PeterFerenc@FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com

B. Schema di archiviazione dei ticket di supporto come «duplicate» senza risoluzione

Dopo la creazione del terzo tenant, il reclamante ha aperto 5 ticket di supporto in 2 mesi — tutti e 5 chiusi senza risoluzione (parole dello stesso reclamante nella richiesta di escalation del 2.5.2026: «4 closed tickets / 2 months / 0 resolution»):

Tracking ID	Aperto	Agente	Modalità di chiusura
#2603261420000323	26.3.2026	Ali Ahmed → Youssef Omar	Archiviato «duplicate» in 51 min.
#2603261420000529	27.3.2026	MS Support EU	Eliminato senza essere letto
#2603271420001984	27.3.2026	Abdelhamid R., Hazem	«browser problem» — chiuso
#2604031420001033	3.4.2026	Jermaine Guillermo, Jaime Cruz	Instradato erroneamente al OneDrive Tech Support
#2604251410000063	25.4.2026	Lucas Le, Julie Duong, Khuong, Harsha	Contraddizione + affermazioni sostanzialmente inesatte

→ Dei cinque ticket consecutivi nessuno ha portato alla riattivazione del tenant né al ripristino degli URL di condivisione. Le classificazioni quali «duplicate», «browser problem» o il reindirizzamento al supporto tecnico OneDrive sono strumenti procedurali per chiudere deliberatamente il ticket senza esaminarne il merito — violazione dell'art. 12, par. 3 e 5 GDPR (termine e gratuità dell'esercizio dei diritti dell'interessato).

C. Esternalizzazione della comunicazione GDPR a Convergys — violazione degli artt. 13 e 14 GDPR

Nell'ambito del ticket #2603261420000323 la comunicazione è stata presa in carico da Abdallah Mohammed Baligh Elsayed (e-mail v-amohammedb@microsoft.com) di Convergys — agenzia di outsourcing terza a cui Microsoft trasferisce i dati personali e il contenuto dei ticket GDPR del reclamante. Microsoft non ha informato il reclamante prima del trasferimento dei dati personali e del contenuto dello specifico ticket GDPR a Convergys ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR (obbligo di informazione nel momento reale del trasferimento di uno specifico ticket a uno specifico responsabile del trattamento), indipendentemente dall'esistenza di un elenco quadro di sub-responsabili pubblicato su servicetrust.microsoft.com. Il trasferimento concreto di un ticket GDPR contenente dati personali e comunicazioni sull'esercizio dei diritti GDPR richiede uno specifico obbligo di informazione, che Microsoft Ireland non ha adempiuto. Si tratta di una distinta violazione degli artt. 13 e 14 GDPR e dell'art. 28 GDPR (trasparenza nell'affidamento di una specifica operazione a un responsabile del trattamento).

D. Doppia fatturazione — Microsoft Rechnung G154830691 (27.4.2026)

In data 27.4.2026 Microsoft ha emesso al reclamante la fattura Rechnung G154830691 per il tenant FIA Fox nonprofit — indipendentemente dal fatto che il tenant originario (disattivato) resti in periodo di grazia (grace period) e che il reclamante abbia acquistato un'ulteriore nuova licenza M365 BS (dal 27.3.2026). Il reclamante si trova quindi in una situazione di doppia, se non potenzialmente tripla, fatturazione da parte di Microsoft — con lo 0 % di risoluzione del problema originario. A prescindere dall'importo nominale della fattura (4,75 EUR), il solo fatto di fatturare durante il blocco dei diritti GDPR originari dimostra che Microsoft trae un profitto continuo dalla struttura multi-tenant parallela che ha essa stessa imposto. Il reclamante lo fa valere quale parte del danno patrimoniale e non patrimoniale nell'ambito dell'art. 82, par. 1 GDPR (diritto dell'interessato al risarcimento).

→ CONCLUSIONE DELLA SEZIONE IX: Quattro prassi dimostrate separatamente (imposizione del terzo tenant, archiviazione dei ticket come «duplicate», outsourcing a Convergys senza obbligo di informazione, doppia fatturazione) dimostrano che Microsoft Ireland Operations Limited non commette un errore individuale, bensì opera un modello procedurale sistemico in cui l'esercizio dei diritti GDPR (artt. 12-22) è (i) subordinato alla creazione obbligatoria di nuovi tenant, (ii) destinato alla chiusura in classificazioni procedurali senza merito, (iii) esternalizzato a terzi senza trasparenza e (iv) ripetutamente fatturato. Tali fatti rafforzano cumulativamente la richiesta del reclamante di applicazione dell'art. 58, par. 2 GDPR (misure correttive della DPC), dell'art. 66, par. 1 GDPR (misura provvisoria) e dell'art. 83, par. 5, lett. b) GDPR (sanzione fino a 20 M EUR o al 4 % del fatturato annuo mondiale).

Di seguito una breve sintesi utile a un rapido orientamento sul problema per le persone competenti presso la DPC:

Sintesi del reclamo – PIF-EU-2026-MBS-004 (Microsoft Ireland)

Io, Peter Ferenc, quale interessato e utente della licenza Microsoft 365 Business Standard (tenant: PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com), presento un reclamo alla Data Protection Commission (DPC Ireland) ai sensi dell'art. 77 GDPR per grave e prolungata violazione dei miei diritti ai sensi del GDPR da parte di Microsoft Ireland Operations Limited.

Dopo la perdita del dispositivo con 2FA e il blocco dell'accesso all'account info@foxprof.club, Microsoft ha rifiutato di reimpostare gratuitamente la MFA e di ripristinare l'accesso ai miei dati, benché lo abbia richiesto ripetutamente da novembre 2025 tramite vari canali ufficiali di supporto. Mi ha invece sistematicamente reindirizzato verso partner CSP a pagamento (min. 50 EUR/mese), subordinando così l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16 e 20 GDPR al pagamento di corrispettivi. info@foxprof.club Microsoft ha poi disattivato il tenant originario contenente circa 7,2 GB di dati aziendali e tutti i link SharePoint/OneDrive condivisi, creando, all'acquisto della nuova licenza, un nuovo tenant vuoto anziché riattivare quello originario. Le prove (log HTTP 401/403 sugli URL di condivisione originari e chiamata Microsoft Graph API /me/drive con HTTP 200 OK e Drive ID valido per info@foxprof.club) dimostrano che il tenant originario esiste fisicamente, ma l'accesso ai dati è bloccato arbitrariamente a livello applicativo.

Nel periodo marzo–aprile 2026 ho aperto cinque ticket di supporto, tutti chiusi senza risoluzione nel merito (ad es. come «duplicate», «browser problem» o reindirizzati al supporto tecnico OneDrive) e senza riattivazione del tenant o ripristino degli URL di condivisione. Le e-mail del Microsoft Data Protection Team e dei singoli agenti (in particolare «If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.») dimostrano una prassi istituzionale di diniego dell'esercizio gratuito dei diritti e di reindirizzamento verso il supporto a pagamento.

Con tale condotta Microsoft, a mio avviso, viola sistematicamente in particolare gli artt. 12, par. 3 e 5 GDPR (termine e gratuità dell'esercizio dei diritti), gli artt. 15, 16 e 20 GDPR (accesso, rettifica, portabilità), l'art. 5, par. 1, lett. a) e par. 2 GDPR (liceità, trasparenza, responsabilizzazione), nonché gli artt. 13, 14 e 28 GDPR nel trasferimento della comunicazione a un terzo (Convergys) senza adeguata informazione individuale.

Nel reclamo chiedo alla DPC in particolare di:

- (1) avviare un'indagine formale,
- (2) riattivare gratuitamente il tenant originario e ripristinare gli URL di condivisione originari,
- (3) vietare il reindirizzamento degli interessati verso partner CSP a pagamento nell'esercizio dei diritti GDPR,
- (4) irrogare un'adeguata sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 83 GDPR e
- (5) adottare misure provvisorie ai sensi dell'art. 66 GDPR per conservare tutti i dati nel tenant originario fino alla conclusione del procedimento.

Esaminando in dettaglio la cronologia del caso, la DPC riscontrerà una contraddizione diretta tra due dichiarazioni ufficiali del supporto nell'arco di sole 24 ore. Mentre un rappresentante ha confermato l'esistenza dell'ambiente digitale originario (il tenant), il giorno seguente un altro responsabile ha affermato che tutti i dati erano stati irreversibilmente eliminati già due mesi prima. Considero tale rumore comunicativo una prova chiave di non trasparenza, che impedisce all'utente di esercitare il diritto di accesso ai propri dati ai sensi dell'art. 16 GDPR. Esiste quindi una contraddizione sostanziale tra la realtà tecnica (Graph API 200 OK) e le informazioni fornite all'interessato dal titolare del trattamento.

Per superare tale contraddizione è indispensabile che le autorità di controllo, in particolare la DPC Ireland, esercitino i propri poteri correttivi ai sensi dell'art. 58 GDPR e impongano sanzioni ai sensi dell'art. 83 GDPR con effetto dissuasivo. È al contempo necessaria una più stretta coordinazione tra le autorità per la protezione dei dati e le autorità per la tutela dei consumatori, al fine di impedire le prassi di «paywalling» dei diritti fondamentali nello spazio digitale.

Questo è un test decisivo per la regolamentazione europea del cloud. Se resta senza risposta adeguata, la contraddizione nelle leggi si aggraverà e la «sovranità digitale» dei cittadini europei resterà un mero slogan vuoto all'ombra dei portali di supporto aziendali. La legislazione deve rispondere alla realtà tecnica (come l'effetto lock-in del 2FA e la complessità delle Graph API), affinché il diritto non sia una mera proclamazione formale, ma uno strumento vivo di tutela nelle mani dell'interessato.

- **Conflitto di primato applicativo (art. 3, par. 4 della Direttiva 2005/29/CE):** la stessa Direttiva sulle pratiche commerciali sleali all'art. 3, par. 4 prevede espressamente l'esistenza di un conflitto («contraddizione»). Essa stabilisce che, in caso di conflitto tra le disposizioni di tale direttiva e altre norme dell'Unione (come il GDPR) che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste altre norme. Microsoft ignora tale contraddizione e si comporta come se le regole commerciali di supporto (il modello CSP) prevalessero sulle disposizioni imperative del GDPR.
- **Discrepanza giuridica nella qualificazione dell'atto:** la contraddizione consiste nel fatto che Microsoft qualifica il reset del 2FA e l'accesso ai dati come «servizio post-vendita a pagamento» (after-sales service), mentre la legge (GDPR) li definisce come «esercizio gratuito di diritti fondamentali». Ne deriva un «paywalling» sistemico, in cui l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 12, par. 5 GDPR è subordinato a un rapporto commerciale, il che è in contrasto diretto con la gerarchia delle norme giuridiche dell'UE.
- **Contraddizione nei termini e nella certezza procedurale:** mentre il GDPR all'art. 12, par. 3 stabilisce rigorosamente il termine per la risposta (al massimo 3 mesi nei casi complessi), Microsoft sfrutta la «contraddizione» tra le proprie regole tecniche interne (grace period) e il termine legale, creando nel caso Ferenc uno stato di incertezza giuridica protrattosi per oltre 6 mesi.

- **Difformità nell'obbligo di informazione in caso di outsourcing: esiste una contraddizione tra l'obbligo di trasparenza ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR e la prassi con cui Microsoft non informa in tempo reale del trasferimento di specifici «ticket GDPR» a subappaltatori come Convergys, creando così un ambiente di trattamento non trasparente.**

Tale contraddizione nelle leggi è definita, nel ricorso PIF-EU-2026-MBS-004, ostruzione istituzionalizzata, in cui il titolare del trattamento sfrutta la complessità del concorso di più discipline giuridiche per sottrarsi ai propri obblighi.

Distinti saluti,

Data:

11 maggio 2026

Luogo:

Kumhausen, Repubblica Federale di Germania

Reclamante:

Peter Ferenc

Kumhausen, Germania, Baviera

[Documento firmato QES — eIDAS]

RECLAMACIÓN ANTE LA AUTORIDAD DE CONTROL

CONFORME AL ART. 77 RGPD

CONTRA MICROSOFT IRELAND

Complaint to Lead Supervisory Authority under Art. 77 GDPR — Microsoft Ireland Operations Ltd

Ref. / File Ref.: PIF-EU-2026-MBS-004

- Versiones lingüísticas: SK → GA → EN → DE
- Factura Microsoft MBB 365 (Business BASIC)
- A continuación, un breve resumen

Data Protection Commission (DPC Ireland - Írsko)

Autoridad de control principal para Microsoft Ireland (art. 56 RGPD)

21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Irlanda

Correo electrónico: info@dataprotection.ie

Formulario en línea: <https://forms.dataprotection.ie/>

Web: <https://www.dataprotection.ie/>

Fecha:	11 de mayo de 2026
Ref.:	PIF-EU-2026-MBS-004
Reclamante (interesado):	Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Alemania
Correo electrónico:	info@foxprof.club
Presunto infractor (responsable del tratamiento):	Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Dublín
Procedimientos conexos:	OLAF FNS – PIF-EU-2026-MBS-001 (9.5.2026); EPPO – PIF-EU-2026-MBS-002 (9.5.2026); DG COMP – PIF-EU-2026-MBS-003 (Case ID 4YXS-8EFB7771, 9.5.2026)

Base jurídica:

Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) – art. 12, ap. 3, art. 12, ap. 5, 15, 16, 20, 56, 57, 58, 66, 77, 82, 83; Directiva 2005/29/CE

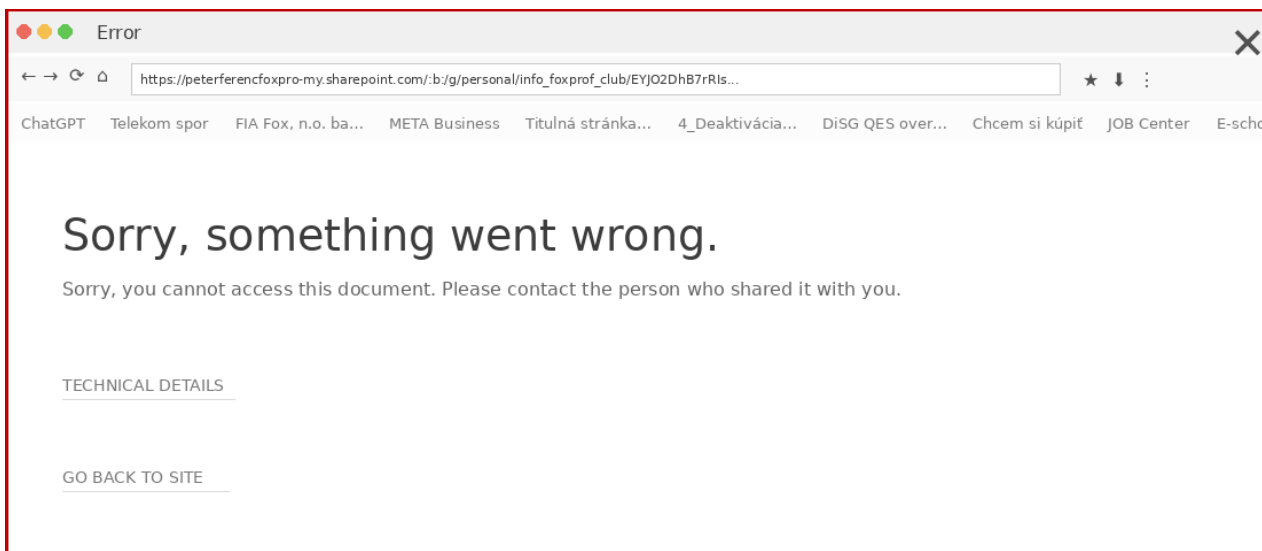
Estimada Data Protection Commission,

El reclamante Peter Ferenc, residente en la República Federal de Alemania (Kumhausen, Baviera), por la presente, conforme al art. 77, ap. 1 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), presenta ante la Data Protection Commission como autoridad de control principal (Lead Supervisory Authority) conforme al art. 56 RGPD una reclamación por infracción del RGPD por parte de Microsoft Ireland Operations Limited y solicita la apertura de una investigación conforme al art. 57, ap. 1, letra f) y la adopción de medidas correctivas conforme al art. 58 RGPD. Con la nueva licencia Microsoft creó un nuevo tenant en lugar de reactivar el original — pese a que el tenant original existe físicamente (confirmado por la verificación Microsoft Graph API de 5.5.2026, Drive ID b!73qlQ29wZ0...) — lo que demuestra una decisión arbitraria de Microsoft sobre el acceso a mis propios datos, es decir, del interesado. Ello constituye una infracción de los arts. 12, ap. 5, 15, 16 y 20 RGPD.

Probé el enlace de uso compartido de SharePoint que había compartido con un destinatario externo el 29 de agosto de 2025 — es decir, 6 meses antes de la presunta desactivación del inquilino (tenant):

https://peterferencfoxpro-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_foxprof_club/EYJO2DhB7rRIs2W4xvchcvQBN7-816zT7mFpF3VugkM6Zg?e=NC9I7K

El enlace de SharePoint anterior procede de la base de datos original y no funciona, lo que demuestra que Microsoft me bloquea ilegalmente el acceso a los datos de la base de datos original.



Prueba: el servidor de SharePoint devuelve un mensaje de error al intentar acceder al enlace de uso compartido original — lo que demuestra físicamente que los datos existen, pero se deniega el acceso.

I. REMISIÓN AL ESCRITO PRINCIPAL

La exposición completa de los hechos y la matriz probatoria íntegra figuran en el escrito PIF-EU-2026-MBS-001 presentado el 9 de mayo de 2026 ante la OLAF (adjunto en PDF, firmado con QES, 25 páginas SK+EN+DE). El presente escrito de acompañamiento se remite íntegramente a aquel y se limita a los hechos pertinentes para la aplicación del RGPD.

II. COMPETENCIA DE LA DPC – AUTORIDAD DE CONTROL PRINCIPAL

Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796, domicilio: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521) es el establecimiento principal (main establishment) de Microsoft Corporation en la UE para el ecosistema Microsoft 365 y la entidad contratante de los clientes de la UE. Conforme al art. 56, ap. 1 RGPD, la Data Protection Commission es la autoridad de control principal para el tratamiento transfronterizo de datos por parte de Microsoft en la UE — es decir, exclusivamente competente para tramitar el presente procedimiento en el marco del mecanismo de ventanilla única (art. 60 RGPD).

III. NÚCLEO DE LOS HECHOS – INFRACCIÓN DEL RGPD



NÚCLEO DE LOS HECHOS – INFRACCIÓN INSTITUCIONAL DEL RGPD

1. El reclamante, como interesado y usuario contractual de la licencia M365 Business Standard (tenant: PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com), tras la pérdida del dispositivo 2FA ejerció frente a Microsoft el derecho de acceso a sus propios datos (art. 15 RGPD), el derecho de rectificación (art. 16 RGPD) y el derecho a la portabilidad (art. 20 RGPD) — en concreto, el restablecimiento de las URL de uso compartido originales.
2. El equipo de soporte de Microsoft (empleados de Microsoft Ireland Operations Ltd, Microsoft Deutschland GmbH, filiales de Microsoft en India / Filipinas / Vietnam) se negó sistemáticamente a cumplir gratuitamente las obligaciones del RGPD y redirigió de forma institucionalizada al reclamante hacia socios CSP de pago ($\geq$ 50 EUR/mes).
3. Ello constituye una infracción directa del art. 12, ap. 5 RGPD, que establece que la información y las actuaciones previstas en los arts. 15-22 RGPD se prestan GRATUITAMENTE.
4. Smoking gun: el correo del Microsoft Data Protection Team (Akshay) de 12.11.2025 en el Case ID #2511040050000381 dice literalmente: «If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.» — el propio Microsoft Data Protection Team institucionaliza la infracción del RGPD.
5. La verificación Microsoft Graph API (5.5.2026) demuestra objetivamente que el OneDrive Personal Site existe físicamente. En concreto: el endpoint Graph API /me/drive devolvió HTTP 200 OK + metadatos JSON, incluido el Drive ID b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp, el identificador del propietario y la información de cuota. La llamada se autenticó con un token de acceso OAuth 2.0 legítimo emitido para la cuenta info@foxprof.club. La respuesta demuestra objetivamente que el OneDrive Personal Site está siendo servido activamente por la infraestructura de Microsoft — el tenant no ha sido eliminado físicamente, el acceso solo se deniega arbitrariamente a nivel de aplicación. Microsoft me deniega el acceso a mis datos, así como el acceso a través de los hipervínculos a SharePoint Microsoft en la cuenta info@foxprof.club, y se encuentra en mora conforme al art. 12, ap. 3 RGPD — desde la primera solicitud del interesado (4.11.2025) han transcurrido más de 6 meses sin cumplimiento de la obligación, superando incluso el plazo prorrogado de tres meses conforme al art. 12, ap. 3, párrafo segundo RGPD.info@foxprof.clubinfo@foxprof.club

IV. INFRACCIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL RGPD

Disposición del RGPD	Infracción de Microsoft Ireland
Art. 12, ap. 3 RGPD – plazo de respuesta	Microsoft, desde la primera solicitud de 4.11.2025, no respondió ni en el plazo de 1 mes ni en el plazo prorrogado de 3 meses; mora persistente de más de 6 meses.
Art. 12, ap. 5 RGPD – gratuidad del ejercicio de los derechos	Microsoft condiciona el ejercicio de los derechos RGPD al pago a socios CSP (≥ 50 EUR/mes) — infracción directa de la obligación legal de cumplir GRATUITAMENTE los arts. 15-22.
Art. 15 RGPD – derecho de acceso	Microsoft deniega al interesado el acceso a sus propios datos almacenados en el tenant M365 (URL de uso compartido inoperativas) antes de una desactivación provocada de forma coordinada por el propio Microsoft.
Art. 16 RGPD – derecho de rectificación	Microsoft se niega a restablecer (corregir el estado técnico) las URL de uso compartido originales tras el restablecimiento del 2FA.
Art. 20 RGPD – derecho a la portabilidad de los datos	Microsoft bloquea la portabilidad de los datos sin soporte CSP de pago.
Art. 5, ap. 1, letra a) RGPD – licitud, lealtad, transparencia	Tratamiento / denegación de datos sin base jurídica; redireccionamiento institucionalizado y no transparente hacia terceros.
Art. 5, ap. 2 RGPD – principio de responsabilidad proactiva (accountability)	Microsoft, como responsable del tratamiento, no ha demostrado la conformidad de sus operaciones de tratamiento con el RGPD al transferir los datos a Convergys y a los socios CSP, ni ha acreditado la licitud de la práctica de redireccionamiento.
Art. 13 y 14 RGPD – deber de información	Microsoft, antes de la transferencia de un ticket RGPD concreto a Convergys, no informó al interesado en el momento real de la transferencia, con independencia de la lista marco de subencargados.
Art. 28 RGPD – obligaciones del encargado del	Microsoft transmitió el contenido del ticket RGPD y los datos personales del reclamante a Convergys sin documentación transparente de la instrucción de tratamiento concreta para ese

Disposición del RGPD	Infracción de Microsoft Ireland
tratamiento	ticket.

→ La conducta de Microsoft Ireland es competencia exclusiva de la DPC como autoridad de control principal conforme a los arts. 56 + 60 RGPD.

V. SOLICITUDES CONCRETAS A LA DPC

El reclamante, por la presente, conforme a los arts. 77 + 57 + 58 + 66 RGPD, solicita a la DPC que:

1. ABRA una investigación formal contra Microsoft Ireland Operations Ltd. conforme a los arts. 57, ap. 1, letra f) y 58, ap. 1 RGPD.
2. ORDENE a Microsoft Ireland Operations Ltd. restablecer de forma inmediata y GRATUITA las URL de uso compartido originales del reclamante conforme al art. 58, ap. 2, letra c) RGPD (poder correctivo — orden de atender las solicitudes del interesado).
3. REQUIERA a Microsoft cesar la práctica institucionalizada de redireccionamiento de los interesados hacia el soporte CSP de pago en el ejercicio de los derechos RGPD conforme al art. 58, ap. 2, letra d) RGPD (orden de adecuar el tratamiento al RGPD).
4. IMPONGA a Microsoft Ireland una multa administrativa conforme al art. 83, ap. 5, letra b) RGPD (de hasta 20 millones EUR o el 4 % del volumen de negocio anual mundial) por infracción de los arts. 12, ap. 3, 12, ap. 5 y 15-22 RGPD.
5. ACTIVE el mecanismo de ventanilla única conforme a los arts. 60-66 RGPD y se coordine con las autoridades de control interesadas: BfDI Bonn (Microsoft Deutschland GmbH), CNIL (Microsoft France), Garante (Microsoft Italia) y otras.
6. COORDINE el procedimiento con la OLAF (PIF-EU-2026-MBS-001), la EPPO (PIF-EU-2026-MBS-002), la DG COMP (PIF-EU-2026-MBS-003, Case ID 4YXS-8EFB7771).
7. ADOPTA UNA MEDIDA CAUTELAR conforme al art. 66, ap. 1 RGPD (procedimiento de urgencia): habida cuenta de (i) el período de gracia en curso del tenant original PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com con vencimiento el 27 de mayo de 2026, (ii) la inminente pérdida irreversible de 7,2 GB de datos empresariales y (iii) las persistentes respuestas del servidor HTTP 401/403 hacia los clientes compartidos — la DPC ordenará a Microsoft Ireland Operations Ltd. la prórroga inmediata del período de gracia del tenant original hasta la conclusión firme del presente procedimiento y la prohibición de cualquier eliminación de datos, deprovisioning o modificación irreversible de las URL de

uso compartido originales.

8. FACILITE al reclamante un número de expediente, un calendario estimado del procedimiento y una información periódica conforme al art. 77, ap. 2 RGPD.

VI. DECLARACIÓN DE BUENA FE Y RESERVA

La presente reclamación se presenta de buena fe conforme al art. 77 RGPD, sobre la base de pruebas objetivas verificables con independencia del reclamante (Microsoft Graph API, registros de respuesta del servidor, correos electrónicos del propio Microsoft). El reclamante reivindica la condición de denunciante (whistleblower) conforme a la Directiva (UE) 2019/1937 y solicita la aplicación de todas las medidas de protección allí previstas.



RESERVA FORMAL DE ULTERIORES ACCIONES LEGALES

El reclamante se reserva expresamente el derecho a:

- (a) presentar una reclamación directa por inactividad de la DPC conforme al art. 78 RGPD (derecho a la tutela judicial efectiva frente a la autoridad de control);**
- (b) ejercitar una acción directa de indemnización contra Microsoft Ireland conforme a los arts. 79 + 82 RGPD (derecho a indemnización);**
- (c) presentar una reclamación paralela ante el BfDI Bonn (autoridad federal alemana de protección de datos) como autoridad de control interesada a través de la ventanilla única;**
- (d) elevar el asunto al CEPD (Comité Europeo de Protección de Datos) conforme al art. 65 RGPD en caso de controversia entre autoridades de control.**

→ La presente reserva produce efectos jurídicos a partir de la fecha de recepción de la presente reclamación por la DPC.

VII. ANEXOS

Los enlaces de SharePoint que figuran a continuación están alojados en el NUEVO tenant y sirven exclusivamente para compartir pruebas con las autoridades. Las URL DE USO COMPARTIDO ORIGINALES (del tenant desactivado, que contienen 7,2 GB de datos empresariales) permanecen INOPERATIVAS y son el OBJETO de la presente reclamación. El reclamante NO SOLICITA la migración de los datos al nuevo tenant — solicita la

REACTIVACIÓN del tenant original, para que las URL de uso compartido originales (compartidas con clientes y socios comerciales) vuelvan a funcionar.

 [01 OLAF PIF Microsoft Complaint SK EN DE signed with QES v1.pdf](#)

(Escrito íntegro firmado con QES, 25 páginas SK+EN+DE, 1,6 MB) — contiene:

- (1) el análisis fáctico completo, incluida la traza temporal con SMTP message-ID,
- (2) el correo «smoking gun» de Akshay (Microsoft Data Protection Team) de 12.11.2025,
- (3) tres correos del soporte de Microsoft con contradicciones sustanciales (Lucas Le 3.5.2026 vs Julie Duong 4.5.2026),
- (4) el registro de respuesta del servidor HTTP 401/403 (3.5.2026) — existencia física de los datos,
- (5) la verificación Microsoft Graph API (5.5.2026) — prueba del Drive ID,
- (6) la lista Cc de más de 60 destinatarios.

(7) Doble facturación — Microsoft Rechnung G154830691 (27.4.2026)

(8) Comunicación con el soporte de Microsoft:

 [03 Supporting Evidence External Links EN SK signed with QES.pdf](#)

 [04 Response Lucas Le EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [05 Response Julie Duong FIAFOX1 EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [06 Response Julie Duong Case2511 EN DE SK v2 signed with QES.pdf](#)

 [07 Response MS Support OneDrive EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

(9) DG COMP – Comisión Europea:

 [08 DGCOMP PIF Microsoft Complaint EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

(10) EPPO: presentación mediante formulario web.

(11) BfDI Bonn: reclamación paralela mediante el mecanismo de ventanilla única (en preparación).

(12) Bundeskartellamt Bonn (se enviará en breve).

Aportaré más pruebas a la DPC previa solicitud.

VIII. RESUMEN CRONOLÓGICO DE LA ESCALADA

Fecha	Evento
nov. 2025	El reclamante pierde el acceso a la aplicación de autenticación 2FA. Contacta con el soporte de Microsoft solicitando el restablecimiento del 2FA y la restauración del acceso a la cuenta MBS 365

Fecha	Evento
	info@foxprof.club. info@foxprof.club
4.11.2025	Apertura del Case ID #2511040050000381. El caso lo asume el Microsoft Data Protection Team (Akshay).
12.11.2025	SMOKING GUN: el Microsoft Data Protection Team (Akshay) afirma literalmente en un correo: «If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.» — redireccionamiento institucionalizado hacia el soporte CSP de pago directamente por parte del Microsoft Data Protection Team.
11.2025 - 2.2026	Comunicación de negativa persistente. Escalado del soporte Microsoft Deutschland → soporte Microsoft India (dominio office365support.com) — todos empleados de Microsoft. Ninguno de ellos accede al restablecimiento gratuito del 2FA.
26.2.2026	Microsoft desactiva el tenant original PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com que contiene 7,2 GB de datos empresariales y todas las URL de uso compartido compartidas con clientes y socios comerciales.
26.-27.3.2026	IMPOSICIÓN DEL TERCER TENANT: Para poder siquiera abrir un ticket de soporte (desde el tenant desactivado no es posible iniciar sesión en el portal de soporte de Microsoft), el reclamante se ve obligado a crear un TERCER tenant FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com (ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a). El ticket #2603261420000323 (Ali Ahmed) se archiva en 51 minutos como «duplicate» (Youssef Omar, Microsoft Support Engineer, manager Mohamed Shehata). El segundo ticket #2603261420000529 (27.3.2026) se elimina sin leer. Detalles en la sección IX.
27.3.2026	El reclamante compra una nueva licencia M365 Business Standard. En lugar de reactivar el tenant original, Microsoft obligó al reclamante a crear un NUEVO tenant vacío (ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e), para que el reclamante pudiera siquiera acceder al soporte Business que se le denegaba, condición para obtener el soporte Business relativo a la cuenta original

Fecha	Evento
	info@foxprof.club. info@foxprof.club
3.2026 - 4.2026	El reclamante abre nuevos tickets #2603271420000323, #2603281420000129, #2604031420001033. El soporte de Microsoft insiste en redirigir hacia socios CSP de pago (≥ 50 EUR/mes) para el ejercicio de los derechos RGPD. El esquema de CSP-tying está institucionalizado.
3.5.2026	El registro de respuesta del servidor HTTP 401/403 demuestra que los archivos existen físicamente — Microsoft se limita a denegar el acceso. Lucas Le (Microsoft) confirma por correo la existencia del tenant original, incluidos ambos dominios.
4.5.2026	Julie Duong (Microsoft), en directa contradicción con Lucas Le, afirma que los datos fueron «permanently deleted 1.3.2026» — contradicción sustancial en la comunicación de Microsoft.
5.5.2026	La verificación Microsoft Graph API demuestra objetivamente que el OneDrive Personal Site para info@foxprof.club responde activamente (Drive ID b!73qlQ29wZ0...). El endpoint /me/drive devolvió HTTP 200 OK + metadatos JSON. El tenant original existe físicamente — Microsoft se limita a denegarle el acceso a nivel de aplicación. info@foxprof.club
8.5.2026 17:13	Microsoft en mora conforme al art. 12, ap. 3 RGPD — venció el plazo final fijado por el reclamante con 0/4 requisitos satisfechos (reactivación del tenant original, restablecimiento de las URL de uso compartido, acceso gratuito a los datos, motivación por escrito). Desde la primera solicitud del interesado (4.11.2025) han transcurrido más de 6 meses.

→ Patrón de conducta de Microsoft: (1) denegación institucionalizada del soporte RGPD gratuito desde el 4.11.2025; (2) práctica automatizada de redireccionamiento hacia socios CSP de pago; (3) desactivación del tenant original manteniendo la existencia física de los datos; (4) negativa a la reactivación al adquirir una nueva licencia; (5) contradicciones sustanciales en la comunicación de Microsoft (Lucas Le vs Julie Duong); (6) incoherencia entre la afirmación de «permanent deletion» y la verificación objetiva Microsoft Graph

API. Estos hechos demuestran una infracción sistémica de los arts. 12, ap. 3, 12, ap. 5, 15, 16 y 20 RGPD por parte de Microsoft Ireland Operations Limited.

IX. DENEGACIÓN SISTÉMICA DEL SOPORTE POR PARTE DE MICROSOFT

El reclamante aporta un conjunto independiente de pruebas que demuestran que la denegación de los derechos RGPD no es un error individual, sino un patrón institucionalizado de Microsoft. Las cuatro prácticas siguientes, acreditadas por separado, constituyen conjuntamente una infracción sistémica de los arts. 12, ap. 3 y 5, 13, 14, 28 RGPD, del art. 5, ap. 1, letra a) RGPD (principio de transparencia) y de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales (el CSP-tying como omisión engañosa conforme al art. 7 de la Directiva).

A. Imposición de crear un tercer tenant para acceder al portal de soporte de Microsoft

Tras la desactivación del tenant original PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (26.2.2026), el reclamante no pudo iniciar sesión en el portal de soporte de Microsoft desde la cuenta desactivada para abrir un ticket de soporte. En consecuencia, Microsoft impuso de facto la creación de un tercer tenant FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com (Tenant ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a, cuenta BASIC, inicio de sesión PeterFerenc@FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com, 26.3.2026) — con el único fin de que el reclamante pudiera comunicarse con el soporte de Microsoft. Esa finalidad exclusiva (acceso al soporte, no actividad comercial) queda demostrada por la propia secuencia temporal: el primer ticket se abre el mismo día en que se crea el tenant (#2603261420000323, 26.3.2026). Se trata de una barrera material al ejercicio de los derechos RGPD y, por tanto, de una infracción directa del art. 12, ap. 5 RGPD (ejercicio de los derechos sin obstáculos indebidos). PeterFerenc@FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com

B. Patrón de archivado de los tickets de soporte como «duplicate» sin resolución

Tras la creación del tercer tenant, el reclamante abrió 5 tickets de soporte en 2 meses — los 5 cerrados sin resolución (en palabras del propio reclamante en su solicitud de escalado de 2.5.2026: «4 closed tickets / 2 months / 0 resolution»):

Tracking ID	Abierto	Agente	Modo de cierre
#2603261420000323	26.3.2026	Ali Ahmed → Youssef Omar	Archivado «duplicate» en 51 min.
#2603261420000529	27.3.2026	MS Support EU	Eliminado sin leer

Tracking ID	Abierto	Agente	Modo de cierre
#2603271420001984	27.3.2026	Abdelhamid R., Hazem	«browser problem» — cerrado
#2604031420001033	3.4.2026	Jermaine Guillermo, Jaime Cruz	Enrutado erróneamente a OneDrive Tech Support
#2604251410000063	25.4.2026	Lucas Le, Julie Duong, Khuong, Harsha	Contradicción + afirmaciones sustancialmente inexactas

→ De los cinco tickets consecutivos, ninguno dio lugar a la reactivación del tenant ni al restablecimiento de las URL de uso compartido. Las clasificaciones como «duplicate», «browser problem» o el redireccionamiento al soporte técnico de OneDrive son herramientas procesales para cerrar deliberadamente el ticket sin examinar el fondo — infracción del art. 12, ap. 3 y 5 RGPD (plazo y gratuidad del ejercicio de los derechos del interesado).

C. Externalización de la comunicación RGPD a Convergys — infracción de los arts. 13 y 14 RGPD

En el marco del ticket #2603261420000323 la comunicación fue asumida por Abdallah Mohammed Baligh Elsayed (correo v-amohammedb@microsoft.com) de Convergys — agencia de externalización tercera a la que Microsoft transfiere los datos personales y el contenido de los tickets RGPD del reclamante. Microsoft no informó al reclamante antes de la transferencia de los datos personales y del contenido del ticket RGPD concreto a Convergys conforme a los arts. 13 y 14 RGPD (deber de información en el momento real de la transferencia de un ticket concreto a un encargado concreto), con independencia de la existencia de una lista marco de subencargados publicada en servicetrust.microsoft.com. La transferencia concreta de un ticket RGPD que contiene datos personales y comunicación sobre el ejercicio de los derechos RGPD exige un deber de información específico que Microsoft Ireland no cumplió. Se trata de una infracción autónoma de los arts. 13 y 14 RGPD y del art. 28 RGPD (transparencia al encomendar una operación concreta a un encargado del tratamiento).

D. Doble facturación — Microsoft Rechnung G154830691 (27.4.2026)

El 27.4.2026 Microsoft emitió al reclamante la factura Rechnung G154830691 por el tenant FIA Fox nonprofit — con independencia de que el tenant original (desactivado) permanezca

en período de gracia (grace period) y de que el reclamante haya adquirido otra nueva licencia M365 BS (desde el 27.3.2026). El reclamante se encuentra, por tanto, en una situación de doble, e incluso potencialmente triple, facturación por parte de Microsoft — con un 0 % de resolución del problema original. Con independencia del importe nominal de la factura (4,75 EUR), el mero hecho de facturar durante el bloqueo de los derechos RGPD originales demuestra que Microsoft obtiene un beneficio continuo de la estructura multi-tenant paralela que él mismo impuso. El reclamante lo invoca como parte del daño patrimonial y no patrimonial en el marco del art. 82, ap. 1 RGPD (derecho del interesado a la indemnización).

→ CONCLUSIÓN DE LA SECCIÓN IX: Cuatro prácticas acreditadas por separado (imposición del tercer tenant, archivado de los tickets como «duplicate», externalización a Convergys sin deber de información, doble facturación) demuestran que Microsoft Ireland Operations Limited no comete un error individual, sino que opera un modelo procesal sistémico en el que el ejercicio de los derechos RGPD (arts. 12-22) está (i) condicionado a la creación obligatoria de nuevos tenants, (ii) abocado al cierre en clasificaciones procesales sin fondo, (iii) externalizado a terceros sin transparencia y (iv) facturado reiteradamente. Estos hechos refuerzan acumulativamente la solicitud del reclamante de aplicación del art. 58, ap. 2 RGPD (medidas correctivas de la DPC), del art. 66, ap. 1 RGPD (medida cautelar) y del art. 83, ap. 5, letra b) RGPD (multa de hasta 20 M EUR o el 4 % del volumen de negocio anual mundial).

A continuación, un breve resumen que sirve de orientación rápida sobre el problema para las personas competentes de la DPC:

Resumen sucinto de la reclamación – PIF-EU-2026-MBS-004 (Microsoft Ireland)

Yo, Peter Ferenc, como interesado y usuario de la licencia Microsoft 365 Business Standard (tenant: PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com), presento una reclamación ante la Data Protection Commission (DPC Ireland) conforme al art. 77 RGPD por infracción grave y prolongada de mis derechos conforme al RGPD por parte de Microsoft Ireland Operations Limited.

Tras la pérdida del dispositivo con 2FA y el bloqueo del acceso a la cuenta info@foxprof.club, Microsoft se negó a restablecer gratuitamente la MFA y a restaurar el acceso a mis datos, pese a que lo solicité reiteradamente desde noviembre de 2025 a través de varios canales oficiales de soporte. En su lugar, me redirigió sistemáticamente a socios CSP de pago (mín. 50 EUR/mes), condicionando así el ejercicio de los derechos conforme a los arts. 15, 16 y 20 RGPD al pago de tarifas.info@foxprof.club

Microsoft desactivó posteriormente el tenant original que contenía unos 7,2 GB de datos empresariales y todos los enlaces SharePoint/OneDrive compartidos, creando, al adquirir la nueva licencia, un nuevo tenant vacío en lugar de reactivar el original. Las pruebas (registros

HTTP 401/403 en las URL de uso compartido originales y la llamada Microsoft Graph API /me/drive con HTTP 200 OK y Drive ID válido para info@foxprof.club) demuestran que el tenant original existe físicamente, pero el acceso a los datos se bloquea de forma arbitraria a nivel de aplicación.

En el período marzo-abril de 2026 abrí cinco tickets de soporte, todos cerrados sin resolución en cuanto al fondo (p. ej. como «duplicate», «browser problem» o redirigidos al soporte técnico de OneDrive) y sin reactivación del tenant ni restablecimiento de las URL de uso compartido. Los correos del Microsoft Data Protection Team y de los distintos agentes (en particular «If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.») demuestran una práctica institucional de denegación del ejercicio gratuito de los derechos y de redireccionamiento hacia el soporte de pago.

Con esta conducta Microsoft, a mi juicio, infringe sistemáticamente en particular los arts. 12, ap. 3 y 5 RGPD (plazo y gratuidad del ejercicio de los derechos), los arts. 15, 16 y 20 RGPD (acceso, rectificación, portabilidad), el art. 5, ap. 1, letra a) y ap. 2 RGPD (licitud, transparencia, responsabilidad proactiva), así como los arts. 13, 14 y 28 RGPD al transferir la comunicación a un tercero (Convergys) sin información individual adecuada.

En la reclamación solicito a la DPC, en particular, que:

- (1) abra una investigación formal,
- (2) reactive gratuitamente el tenant original y restablezca las URL de uso compartido originales,
- (3) prohíba el redireccionamiento de los interesados a socios CSP de pago en el ejercicio de los derechos RGPD,
- (4) imponga una multa administrativa proporcionada conforme al art. 83 RGPD y
- (5) adopte medidas cautelares conforme al art. 66 RGPD para conservar todos los datos en el tenant original hasta la conclusión del procedimiento.

Al examinar en detalle la cronología del caso, la DPC advertirá una contradicción directa entre dos declaraciones oficiales del soporte en un intervalo de solo 24 horas. Mientras que un representante confirmó la existencia del entorno digital original (el tenant), al día siguiente otro responsable afirmó que todos los datos habían sido eliminados irreversiblemente ya dos meses antes. Considero ese ruido comunicativo una prueba clave de falta de transparencia, que impide al usuario ejercer su derecho de acceso a sus datos conforme al art. 16 RGPD. Existe, por tanto, una contradicción sustancial entre la realidad técnica (Graph API 200 OK) y la información facilitada al interesado por el responsable del tratamiento.

Para superar esta contradicción es indispensable que las autoridades de control, en particular la DPC Ireland, ejerzan sus poderes correctivos conforme al art. 58 RGPD e impongan sanciones conforme al art. 83 RGPD con efecto disuasorio. Al mismo tiempo, es necesaria una coordinación más estrecha entre las autoridades de protección de datos y las autoridades de protección de los consumidores, para impedir las prácticas de «paywalling» de los derechos fundamentales en el espacio digital.

Este es un test decisivo para la regulación europea de la nube. Si queda sin respuesta adecuada, la contradicción en las leyes se agravará y la «soberanía digital» de los ciudadanos europeos quedará como un mero eslogan vacío a la sombra de los portales de soporte corporativos. La legislación debe responder a la realidad técnica (como el efecto lock-in del 2FA y la complejidad de Graph API), para que el derecho no sea una mera proclamación formal, sino un instrumento vivo de protección en manos del interesado.

- **Conflicto de primacía de aplicación (art. 3, ap. 4 de la Directiva 2005/29/CE):** la propia Directiva sobre prácticas comerciales desleales, en su art. 3, ap. 4, prevé expresamente la existencia de un conflicto («contradicción»). Establece que, en caso de conflicto entre las disposiciones de dicha directiva y otras normas de la Unión (como el RGPD) que regulen aspectos específicos de las prácticas comerciales desleales, prevalecerán estas otras normas. Microsoft ignora esta contradicción y se comporta como si las reglas comerciales de soporte (el modelo CSP) prevalecieran sobre las disposiciones imperativas del RGPD.
- **Discrepancia jurídica en la calificación del acto:** la contradicción reside en que Microsoft califica el restablecimiento del 2FA y el acceso a los datos como «servicio posventa de pago» (after-sales service), mientras que la ley (RGPD) los define como «ejercicio gratuito de derechos fundamentales». De ello resulta un «paywalling» sistémico, en el que el ejercicio de los derechos del interesado conforme al art. 12, ap. 5 RGPD queda condicionado a una relación comercial, lo que contradice directamente la jerarquía de las normas jurídicas de la UE.
- **Contradicción en los plazos y en la seguridad procesal:** mientras que el RGPD en el art. 12, ap. 3 fija estrictamente el plazo de respuesta (máximo 3 meses en casos complejos), Microsoft aprovecha la «contradicción» entre sus reglas técnicas internas (grace period) y el plazo legal, creando en el caso Ferenc un estado de inseguridad jurídica que se prolonga durante más de 6 meses.
- **Divergencia en el deber de información en la externalización:** existe una contradicción entre el deber de transparencia conforme a los arts. 13 y 14 RGPD y la práctica por la que Microsoft no informa en tiempo real de la transferencia de «tickets RGPD» concretos a subcontratistas como Convergys, creando así un entorno de tratamiento no transparente.

Esta contradicción en las leyes se califica, en el escrito PIF-EU-2026-MBS-004, de obstrucción institucionalizada, en la que el responsable del tratamiento aprovecha la complejidad del concurso de varias normas jurídicas para eludir sus obligaciones.

Atentamente,

Fecha:

Reclamante:

11 de mayo de 2026

Lugar:

Kumhausen, República Federal de Alemania

Peter Ferenc

Kumhausen, Alemania, Baviera

[Documento firmado con QES — eIDAS]